LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, chúng tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới:

Cô giáo trực tiếp hướng dẫn: TS. Bùi Thị Long, Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn – người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi về mặt kiến thức, kỹ năng, tài liệu và phương pháp để tôi có thể hoàn thành đề tài này.

Các thầy, cô giáo trong khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong trường Đại học Quy Nhơn đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện trong suốt quá trình tôi thực hiện đề tài.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng về mặt kiến thức và thời gian còn hạn chế vậy nên trong đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong quý thầy cô, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài, gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hơn thiện hơn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!

Quy Nhơn, ngày tháng năm

Tác giả

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận này là công trình nghiên cứu của tôi trong thời gian qua, được sự hướng dẫn của TS. Bùi Thị Long. Mọi số liệu sử dụng phân tích trong bài nghiên cứu và kết quả nghiên cứu là tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

Quy Nhơn, ngày tháng năm

Tác giả

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

PHẦN MỞ ĐẦU **6**

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 6

2. Lý do chọn đề tài 7

3. Mục tiêu nghiên cứu 8

4. Phương pháp nghiên cứu 8

5. Đối tượng nghiên cứu 9

6. Phạm vi nghiên cứu 9

PHẦN NỘI DUNG **10**

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN **10**

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập cá nhân 10

1.1.1. Khái quát về thu nhập và thu nhập cá nhân 10

1.1.2. Khái niệm và lịch sử hình thành thuế thu nhập cá nhân 15

1.1.3. Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân 18

1.1.4. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân 22

1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật thuế thu nhập cá nhân 25

1.2.1. Sự phát triển pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam 25

1.2.2. Nguyên tắc và vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân 31

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36

CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN **37**

2.1. Những quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân **37**

2.1.1. Quy định về đối tượng nộp thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân 37

2.1.2. Quy định về thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập giảm thuế và thu nhập tính thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân 40

2.1.3. Quy định về các khoản giảm trừ trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân 45

2.1.4. Quy định về thuế suất và cách tính thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân 49
2.1.5. Quy định về trình tự thu, nộp thuế trong pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 53
2.1.6. Hình thức xử lí vi phạm thuế thu nhập cá nhân 56
2.1.7. Đánh giá về pháp luật thuế thu thập cá nhân 63
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân 66
2.2.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 66
2.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 69
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 71

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Thuế suất lũy tiến từng phần
Bảng 2.2. Thuế suất lũy tiến toàn phần

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

Vấn đề thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân nhằm đạt được những mục tiêu, yêu cầu đã đề ra khi ban hành luật được khá nhiều người quan tâm và trên thực tế đã có một số công trình nghiên cứu nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, điển hình có một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đề tài như:

PGS.TS. Nguyễn Thị Bất (2003), Đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay". Đề tài đã hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về Quản lý thuế và phân tích thực trạng Quản lý thuế ở Việt Nam. Đồng thời, đề tài đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá, tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên nghiên cứu của đề tài chỉ dừng lại mốc thời gian năm 2003.

Nguyễn Thị Mai Phương (2003), đề tài khoa học cấp Viện của Viện Khoa học Tài chính "Đổi mới và hoàn thiện hệ thống thu thuế ở Việt Nam". Đóng góp chủ yếu của đề tài là đã khái quát thực trạng công tác quản lý thuế Việt Nam và đánh giá thực trạng công tác Quản lý thuế trên 2 góc độ: Thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lý và thực trạng công tác hành thu. Từ phân tích kinh nghiệm quản lý thuế của một số nước trên thế giới và thực trạng của Việt Nam, đề tài rút ra một số bài học kinh nghiệm và nêu ra các giải pháp phù hợp với Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài chưa có những giải pháp đột phá để cải thiện về công tác quản lý thuế ở Việt Nam, đồng thời đề tài nghiên cứu cũng chưa chuyên sâu đến lĩnh vực công tác thu thuế thu nhập cá nhân và chỉ dừng lại đến năm 2003.

Nguyễn Hải Ninh (2016), "Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam", Luận án tiến sĩ luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Luận án nghiên cứu sinh tiến hành phân tích, đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề pháp luật về KSTN của người nộp thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật về KSTN của người nộp thuế thu nhập cá nhân để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát thu nhập của người nộp thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

"Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ", Luận án tiến sĩ của Huỳnh Văn Diện năm 2016. Tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật thuế thu nhập cá nhân

hiện hành và thực tiễn thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã khái quát được những khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã không còn mang tính cập nhật, không phản ánh được những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn hiện nay. Do đó, các công trình nghiên cứu trước đây đã không còn "tính thời sự". Hiện nay, việc bắt đầu khôi phục nền kinh tế sau giai đoạn đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, vì vậy vận dụng từ các nguồn tư liệu tham khảo và các công trình nghiên cứu, tác giả đã chọn đề tài ***Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân*** làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Trên cơ sở kế thừa những đóng góp của các công trình nghiên cứu trước về pháp luật thuế thu nhập cá nhân, đề tài nghiên cứu khoa học tiếp tục giải quyết những vấn đề về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở thời điểm hiện tại, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân và những kiến nghị góp phần đảm bảo thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

2. Lý do chọn đề tài

Khi xã hội loài người bắt đầu hình thành và phát triển thì sẽ có một tổ chức được thành lập, đứng ra nhằm lãnh đạo, chịu trách nhiệm quản lý và hoạt động vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. Để tổ chức này hoạt động một cách hiệu quả thì cần phải đặt ra một quỹ chung để chi tiêu cho các công việc cần thiết. Từ đó, thuế bắt đầu hình thành và đã trở thành một công cụ không thể thiếu ở bất kỳ xã hội nào.

Việt Nam là một trong những quốc gia luôn quan tâm, học hỏi và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tinh hoa của nhân loại mà nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị. Vậy nên, Nhà nước ta đã sử dụng thuế như một loại công cụ nhằm để cân bằng tình hình chính trị, điều tiết kinh tế, nâng cao văn hóa và ổn định trật tự xã hội. Từ trước đến nay, việc nộp thuế được xem là một trong những nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định rất nhiều loại thuế gồm: thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Để điều chỉnh loại thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 2 đã ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2012.

Có thể nói, việc ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 là phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với tình hình nước ta khi gia nhập WTO là phải thực hiện các cam kết về tài chính và kế thừa có chọn lọc những quy định trong

chính sách thuế hiện hành. Tuy nhiên, trải qua một thời gian ban hành và thực hiện, đến nay tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều biến động, kinh tế thế giới cũng có nhiều "thăng trầm, xáo trộn" điều đó tác động lớn đến đời sống và thu nhập của người dân Việt Nam. Hơn nữa, pháp luật thuế thu nhập cá nhân cũng có nhiều điểm bất cập. Hiện nay có đến 20 văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân dẫn đến việc khó khăn khi thực hiện pháp luật thuế cho cả Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế. Thực trạng này đòi hỏi pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cần phải được sửa đổi, bổ sung dựa trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực thi.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể thấy Nhà nước ta rất chú trọng quan tâm đến pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, lĩnh vực pháp luật này còn nhiều thiếu sót, bất cập. Chính vì còn tồn tại sự sai lệch, vướng mắc trên nên từ đó gây ra những hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế thị trường, sự ổn định trật tự xã hội làm ảnh hưởng rất nhiều cho lợi ích chung của đất nước. Vì vậy việc quan trọng trong giai đoạn hiện nay là sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Nhận thấy được sự cần thiết này, tôi đã chọn đề tài **"**Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" để làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của mình.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực trạng quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trong hệ thống pháp luật Việt Nam và góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong phạm vi đề tài này, sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp nghiên cứu lịch sử: tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của thuế thu thập cá nhân về mặt thời gian. Bên cạnh đó, thu thập, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tư liệu để phân tích, tổng hợp để đưa ra kết luận.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: dựa trên các khái niệm, quan điểm từ đó sẽ phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận về pháp luật thuế thu nhập cá nhân cũng như thực tiễn áp dụng các quy định này.

Phương pháp logic được sử dụng để tư duy, suy luận nhằm đưa ra những đánh giá, kết luận từ những nền tảng lý luận, cơ sở pháp lý. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá những ưu điểm và hạn chế giữa các quy định trong hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ trước cho đến nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

5. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu các vấn đề lý luận về thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: lịch sử hình thành thuế, lịch sử hình thành thuế thu nhập cá nhân; khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của thuế thu nhập cá nhân.

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam; thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả trong thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

6. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: những vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập cá nhân, những quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và đánh giá thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Về cơ sở lý luận, đề tài tập trung nghiên cứu các quan điểm, khái niệm tiêu biểu về cơ sở hình thành pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở phạm vi quốc gia, từ lịch sử đến hiện tại.

Về cơ sở pháp lý, đề tài tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân, cụ thể là các quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020. Những quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cụ thể như: đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập giảm thuế, thu nhập tính thuế, quy định về các khoản giảm trừ, thuế suất, biểu thuế, cách tính thuế, trình tự thu – nộp thuế và các hình thức xử lý khi vi phạm trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, các quy định trong các văn bản khác được đề cập cũng với mục đích so sánh, đối chiếu nhằm giải quyết mục tiêu mà đề tài đặt ra.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập cá nhân

1.1.1. Khái quát về thu nhập và thu nhập cá nhân

1.1.1.1. Khái quát về thu nhập

a. Khái niệm

Trong nền kinh tế đang có nhiều sự chuyển biến của nước ta hiện nay thì thu nhập đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế – xã hội. Thu nhập có thể được hiểu là khoản của cải thường được tính thành tiền mà một cá nhân, doanh nghiệp nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ, việc đầu tư hoặc hoạt động nào đó. Có nhiều khái niệm khác nhau về thu nhập được đưa ra, nhưng tựu trung đều cho rằng, thu nhập là khái niệm được xác định bởi các yếu tố:

Thứ nhất, về mặt lợi ích, đối với thu nhập thì lợi ích sẽ được biểu hiện dưới dạng giá trị hoặc các quyền lợi vật chất.

Thứ hai, thu nhập sẽ được xác định theo khoảng thời gian nhất định, đây chính là mốc để xác định mức độ thu nhận lợi ích.

Thứ ba, thu nhập luôn gắn liền với một chủ thể nhất định mà chủ thể đó chính là chủ sở hữu thu nhập.

Theo khái niệm của nhà kinh tế học người Mỹ- Paul.ASamuelson: *"Thu nhập là tổng số tiền kiếm được hoặc thu góp được trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm)". Thuật ngữ "tiền" ở đây được hiểu là những khoản thu dưới dạng tiền tệ hay hiện vật được tính thành tiền, nó bao gồm cả phần sản xuất để tự tiêu dùng, nhận được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, từ lao động hoặc không từ lao động hay từ quyền sở hữu về tài sản, tiêu dùng các dịch vụ không phải thanh toán [30].*

Theo từ điển Kinh tế học của Nguyễn Văn Ngọc (2012), Đại học Kinh tế Quốc dân: *"Thu nhập là khoản tiền thu được từ việc sở hữu và cung ứng các nhân tố sản xuất trong một thời kì. Các khoản tiền thu được từ lao động, tư bản, đất đai và năng lực kinh doanh là thu nhập từ tiền lương, lãi suất, địa tô và lợi nhuận[26].*

b. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập

Trình độ phát triển kinh tế

Thu nhập chủ yếu phát sinh từ giá trị mà nền kinh tế tạo ra. Để thu nhập tăng lên và duy trì ổn định, cách duy nhất là khuyến khích nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn, chứ không phải bằng cách nhà nước sử dụng quyền lực để buộc người dân và các tổ chức kinh tế trích chuyển thu nhập cho mình nhiều hơn. Mọi nguồn vay hay viện trợ chỉ đáp ứng nhu cầu tạm thời và đều phải trích từ thuế để trả, vì vậy chăm lo phát triển kinh tế chính là chăm lo nguồn thu nhập trong tương lai. Tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quyết định tới các nước đang phát triển. Nó là tiền đề vật chất để giảm khoảng cách với các nước phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, tạo niềm tin cho cộng đồng quốc tế. Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải quyết thất nghiệp, tăng thu nhập và phúc lợi xã hội cho nhân dân, của cải xã hội làm ra ngày càng tăng, thu nhập cũng ngày càng tăng mà không tăng gánh nặng cho xã hội.

Mặt khác, thu nhập ngày càng tăng, nhà nước có đủ điều kiện hơn để đầu tư cho các công trình sự nghiệp, các chương trình phúc lợi xã hội, các cơ sơ hạ tầng phục vụ phát triển đất nước…Từ đó, giúp kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, thu nhập công lại được đảm bảo, lại là điều kiện để giúp kinh tế tăng trưởng nhanh hơn. Đó là mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động nhau, cùng tạo đà cho nhau phát triển. Và ngược lại, nếu nền kinh tế chậm phát triển, của cải xã hội tạo ra ít, tình trạng thất nghiệp gia tăng thì sẽ làm giảm nguồn ngân sách nhà nước. Muốn ổn định kinh tế thì nhà nước lại phải tăng thêm chi tiêu công, khi mà nguồn thu nhập công không đủ bù đắp các khoản chi tiêu công thì gây ra tình trạng mất cân đối ngân sách. Chính vì vậy, một nền kinh tế phát triển là mảnh đất màu mỡ cho thuế thu vào thu nhập tăng trưởng, là tiền đề cần thiết để phát triển xã hội, thu nhập cũng chính là đòn bẩy cho nền kinh tế quốc gia đi lên.

Trình độ nhận thức của người dân

Khi ý thức của người dân ngày càng tăng cao, họ sẽ nhận ra rõ hơn về vai trò quan trọng của nhà nước và trách nhiệm của mỗi bên (nhà nước và dân chúng) trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội. Họ hiểu rằng, để xây dựng một xã hội phát triển, mỗi công dân đều có trách nhiệm đóng góp tài chính cho nhà nước. Đó không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là một cách để mọi người cùng chia sẻ những chi phí công cộng, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến việc cung cấp các dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế. Khi mọi người nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với nhà nước, việc đóng góp tài chính cho nhà nước sẽ không còn là gánh nặng. Thay vào đó, nó trở thành một phần tự nhiên

của cuộc sống hàng ngày, một phần của quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn thu của nhà nước, mà còn góp phần tạo ra một xã hội công bằng và phát triển hơn. Khi mọi người cùng chung tay góp sức, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội mạnh mẽ, ổn định và phát triển. Đó chính là kết quả của quá trình nhận thức của dân chúng về trách nhiệm của mình với nhà nước.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự nhận thức được vai trò quan trọng của tài chính công trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Họ chưa hiểu rõ vai trò của Nhà nước trong việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội. Điều này dẫn đến việc họ chưa nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế của mình đối với Nhà nước. Chính vì vậy nên họ đã cố tình khai khống thuế hoặc trốn thuế. Thậm chí, có một số doanh nghiệp đã cố tình chiếm dụng tiền thuế, gây ra thất thu cho Ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội của chính phủ. Việc nâng cao ý thức của người dân về vai trò của tài chính công và trách nhiệm nộp thuế là vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các tổ chức xã hội và mỗi công dân trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức nộp thuế, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Việc nâng cao ý thức của người dân về vai trò của tài chính công và trách nhiệm nộp thuế là vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các tổ chức xã hội và mỗi công dân trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức nộp thuế, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Năng lực pháp lý của bộ máy nhà nước

Chính phủ là một bộ máy quan trọng để xây dựng và dẫn dắt xã hội đạt được những mục tiêu chung. Do đó bộ máy này đương nhiên phải dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc và phải được mọi thành viên trong xã hội tôn trọng. Năng lực pháp lý của bộ máy nhà nước được nâng cao sẽ giúp Nhà nước ban hành các quy định và quản lý hiệu quả các loại thuế, đồng thời hạn chế thất thu đến mức tối thiểu ở cả trong nước và ngoài nước. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình sử dụng ngân sách nhà nước. Năng lực pháp lý của nhà nước đối với thuế thu vào thu nhập thể hiện ở chỗ hệ thống bộ máy thu thuế, phí, lệ phí, và các khoản thu khác hoàn thiện tới đâu, chặt chẽ tới đâu thì có hiệu quả đến đó. Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý thu thuế, Nhà nước sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thuế nhằm quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan và bổ sung quyền cưỡng chế thuế, điều tra khởi tố các vụ vi phạm về thuế, thực hiện hệ thống phục vụ đối tượng nộp thuế, giảm chi

phí cho cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế và xây dựng các quy trình, thủ tục quản lý thuế đơn giản, minh bạch.

Thu nhập được chia thành thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập cá nhân là một bộ phận rất quan trọng trong tổng sản phẩm quốc dân của một quốc gia bởi vì phần lớn bộ phận thu nhập quốc dân sau quá trình phân phối và phân phối lại sẽ được phân chia cho các thành viên trong xã hội dưới hình thức bằng tiền, bằng hiện vật hoặc bằng các phúc lợi xã hội.

c. Đặc điểm của thu nhập

Nhìn chung thu nhập có những đặc điểm sau:

Thu nhập nhận trực tiếp từ doanh nghiệp. Số tiền này phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thành tích lao động của người lao động, bao gồm các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng, tiền lãi cổ phần đóng góp.

Thu nhập không được nhận trực tiếp từ doanh nghiệp. Bao gồm các khoản như tiền bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp thất nghiệp..., thay vì phải đóng phí để được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước thì người lao động được doanh nghiệp đứng ra đóng một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm hay trợ cấp thất nghiệp đó cho đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, thu nhập còn phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, xã hội của đất nước. Nếu điều kiện kinh tế phát triển cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng lên thì đồng nghĩa với việc thu nhập của người lao động cũng tăng. Từ đó, người lao động càng có thêm động lực để phấn đấu, đất nước sẽ càng phát triển hơn.

d. Vai trò của thu nhập

Thứ nhất, các khoản thu nhập góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ hơn về nguyên tắc phân phối theo lao động vì nó phản ánh nguyên tắc cơ bản của phân phối lao động.

Thứ hai, thu nhập là đòn bẩy để phát triển kinh tế. Khi thực hiện đầy đủ các hình thức và chế độ về thu nhập, thể hiện sự đãi ngộ thỏa đáng của doanh nghiệp với người lao động thì sẽ khuyến khích họ hơn trong công việc. Khi mà tất cả doanh nghiệp cùng nâng cao sản xuất thì kinh tế của quốc gia sẽ phát triển hơn.

Thứ ba, các khoản thu nhập từ hệ thống an sinh xã hội sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc, nhờ đó mà năng suất lao động sẽ ổn định và tăng lên. Trong đời sống xã hội, con người luôn phải đối mặt với những rủi ro, để phòng ngừa và khắc phục những rủi ro này con người có nhu cầu được đáp ứng về mặt an sinh xã

hội. Hệ thống an sinh xã hội sẽ góp phần thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị ốm đau, mất việc làm, mất khả năng lao động hoặc chết.

1.1.1.2. Khái quát về thu nhập cá nhân

Từ phân tích trên ta có thể hiểu thu nhập cá nhân là tất cả các lợi ích của một cá nhân kiếm được trong một khoảng thời gian xác định từ tiền lương, đầu tư và các khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả các thu nhập thực nhận bởi tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình. Vậy nên thông thường thu nhập cá nhân phải chịu đánh thuế thu nhập.

Thu nhập cá nhân có thể có được từ nhiều nguồn khác nhau: từ lao động, từ việc sở hữu những giấy tờ có giá trị, từ thừa kế, được tặng cho,... Theo Điều 32 Hiến pháp năm 2013 "Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp"[1]. Như vậy, những thu nhập bất hợp pháp không có cơ sở pháp lí thì không được Nhà nước, xã hội thừa nhận. Hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể khái niệm về thu nhập cá nhân, nhưng để hiểu rõ hơn về khái niệm này ta sẽ phân tích dựa trên các khái niệm khác có mối quan hệ mật thiết và liên quan đến thu nhập cá nhân như tiền lương, tiền công.

Theo Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, quy định : "Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác" [3]. Tiền lương là giá cả hàng hóa sức lao động, được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.

Tiền công là thuật ngữ được dùng để chỉ khoản tiền mà người tham gia lao động được hưởng khi hoàn thành một công việc nhất định. Tiền công thường được trả theo giờ làm việc hoặc theo số lượng sản phẩm hoàn thành. Tiền công có thể được trả định kỳ như tiền lương, hoặc trả một lần, khi công việc chấm dứt. Tiền công có thể được trả theo mức độ công việc, hoàn thành công việc sẽ được nhận tiền, tùy theo yêu cầu của người lao động hoặc trả công theo định kỳ nửa tháng, một tháng. Tiền công được chia thành hai loại là tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Tiền công danh nghĩa là khoản tiền mà người lao động đã nhận được thông qua quá trình lao động. Tiền công thực tế là khoản tiền biểu hiện thông qua số lượng, khối lượng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng mà người lao động sử dụng tiền công danh nghĩa của chính mình để mua và sử dụng.

Như vậy, có thể hiểu thu nhập cá nhân là tổng hợp các khoản thu nhập mà một cá nhân nhận được trong một khoản thời gian xác định từ nhiều nguồn khác

nhau như từ lao động, thừa kế, tặng cho hay từ việc đầu tư hoặc các nguồn khác một cách hợp pháp.

1.1.2. Khái niệm và lịch sử hình thành thuế thu nhập cá nhân

1.1.2.1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm nào trên thế giới thống nhất về thuế. Đứng ở các góc độ khác nhau của các nhà kinh tế khác nhau lại có một khái niệm khác nhau về thuế. Theo Các Mác – một nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới: *"Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để dùng vào việc chi tiêu của nhà nước"[23]*. Theo nhà kinh tế học Gaston Jeze trong cuốn "Cours de finances publiques" đã đưa ra một khái niệm cổ điển nhất và cũng nổi tiếng nhất về thuế: *"Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho Nhà nước thông qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà nước"[29]*. Theo thời gian, khái niệm này đã được chỉnh sửa và hoàn thiện như sau: *"Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho Nhà nước thông qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng kinh tế- xã hội của Nhà nước"[29]*.

Có nhiều cách phân loại các loại thuế theo pháp luật Việt Nam để phù hợp với hoàn cảnh, tình hình kinh tế nước ta và ngoài ra việc phân loại thuế còn giúp việc nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật của từng loại thuế thêm dễ dàng hơn. Để phân loại các loại thuế thì việc phân loại cần dựa trên những tiêu chí cụ thể trong đó phổ biến là phân loại theo đối tượng chịu thuế, theo đó có các loại thuế sau:

Thứ nhất, thuế giá trị gia tăng (GTGT): là thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thứ hai, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): là thuế gián thu tính trên giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng nhất định mà doanh nghiệp sản xuất hoặc thu trên giá nhập khẩu và thuề nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

Thứ ba, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: là loại thuế trực thu, tính trực tiếp trên trị giá các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu.

Thứ tư, thuế bảo vệ môi trường: là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu tới môi trường.

Thứ năm, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): là loại thuế trực thu, tính trên kết quả hợp đồng sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Thứ sáu, thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Trên cơ sở khái niệm về thu nhập và thu nhập cá nhân đã đưa ra thì khái niệm thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của cá nhân do Nhà nước ban hành thành luật và được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh của Nhà nước.

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân thì ta có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một khoản tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân là một hình thức động viên mang tính bắt buộc trên nguyên tắc theo luật định. Ngoài ra, Thuế thu nhập cá nhân là khoản đóng góp không hoàn trả trực tiếp cho người nộp. Thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia. Hầu hết các quốc gia đều gắn chính sách thuế thu nhập cá nhân với một số chính sách xã hội khác (như phúc lợi công cộng, chăm sóc sức khỏe...).

Theo William G. Gale - một nhà nghiên cứu về nhiều vấn đề kinh tế trong đó tập trung chủ yếu vào các chính sách về thuế, ông có phát biểu rằng: *"Thuế thu nhập cá nhân có diện thu thuế rất rộng, tất cả các cá nhân có thu nhập bao gồm: công dân nước sở tại và người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên tại nước đó và hầu như tất cả số thu nhập có được của các cá nhân đều phải tính thuế không kể nguồn thu nhập phát sinh trong nước hay ngoài nước. Chính vì vậy, khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách của thuế thu nhập cá nhân rất cao"[30]*.

Việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất lũy tiến từng phần. Đặc điểm này xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết mạnh vào chủ thể là người có thu nhập cao, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Do vậy, việc sử dụng thuế suất lũy tiến từng phần sẽ đáp ứng được nhu cầu đó vì phần thu nhập tăng thêm càng cao thì sẽ phải tính thuế suất càng cao.

1.1.2.2. Lịch sử hình thành thuế thu nhập cá nhân

Từ trước đến nay thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng rất lâu tại các nước phát triển. Theo nhiều ghi nhận cho thấy thuế thu nhập cá nhân xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Anh vào năm 1798 như một hình thức thu tạm thời và được chính thức áp dụng vào năm 1842. Nước Anh là nước đại công nghiệp phát triển sớm vậy nên việc nhận thức về thuế thu nhập cá nhân cũng sớm được hình thành. Tiếp theo sau là các nước phát triển khác cũng dần dần cho ra đời thuế thu nhập cá nhân như Nhật năm 1887, Mỹ năm 1913, Pháp năm 1914...[28]

Hầu hết các quốc gia có khuynh hướng tập trung chủ yếu vào vai trò của thuế thu nhập cá nhân vì xu hướng toàn cầu hóa và yêu cầu bảo đảm công bằng đã khiến các nhà nước bị cắt giảm các nguồn thu từ thuế quan và thuế gián thu khác. Thuế thu nhập cá nhân điều tiết vào chủ thể là cá nhân trong xã hội nên khả năng bảo đảm công bằng cao hơn so với các loại thuế khác. Theo xu hướng đó, thuế thu nhập cá nhân ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong các loại thuế cũng như nguồn thu ngân sách Nhà nước của các quốc gia.

Lịch sử hình thành thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam có một số giai đoạn quan trọng như sau:

Ở thời kỳ cách mạng: Sau khi được thành lập vào năm 1945, Chính phủ Cách mạng Việt Nam ban đầu không áp dụng các hình thức thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, sau này, trong giai đoạn chiến tranh giải phóng và xây dựng đất nước, các biện pháp thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng nhằm tài trợ cho chiến dịch quốc phòng và phục hồi kinh tế.

Tiếp theo trong giai đoạn công nghiệp hóa và đổi mới: Từ những năm 1980 và 1990, khi quốc gia tiến hành chính sách đổi mới kinh tế, hệ thống thuế thu nhập cá nhân đã được tái cơ cấu. Các mức thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đã trở nên linh hoạt và bao gồm nhiều mức thuế khác nhau dựa trên thu nhập của người dân.

Đối với giai đoạn hiện đại: Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục được áp dụng. Các quy định thuế đã trải qua nhiều sự điều chỉnh và cải tiến để phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội của đất nước. Mức thuế và các khoản miễn, giảm thuế được thiết lập để đảm bảo sự công bằng và khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp và đóng góp của người dân vào ngân sách nhà nước.

Ở Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân lần đầu tiên được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành dưới hình thức Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vào ngày 27/12/1990 và có hiệu lực ngày 01/4/1991. Kể từ đó đến nay,

Pháp lệnh này đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung và được thay thế bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có hiệu lực vào 1/1/2009. Theo tình hình kinh tế- xã hội của nước ta qua nhiều giai đoạn thì Luật thuế thu nhập cá nhân được tiếp tục bổ sung, sửa đổi qua các lần vào năm 2012 và 2014. Khi mới hình thành, Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có phạm vi điều chỉnh hẹp, chỉ với những thu nhập cá nhân được xem là cao mới cần đóng thuế mà phần lớn dân cư lúc ấy có thu nhập từ thấp đến trung bình. Đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội đã dần thay đổi nên Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời mục đích thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao để có thể bao quát hết các dạng thu nhập của cá nhân, điều chỉnh phù hợp hơn với các loại thu nhập mà cá nhân có được, không phân biệt mức độ cao thấp như trước.

1.1.3. Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều áp dụng thuế thu nhập cá nhân trong quá trình quản lý, điều chỉnh kinh tế, xã hội ở nước mình nhưng nhìn chung thuế thu nhập cá nhân ở xã hội nào, đất nước nào cũng mang một màu sắc, đặc điểm tương tự nhau:

Ở Hoa Kỳ, theo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), thuế thu nhập cá nhân là nguồn thu chủ yếu và quan trọng đảm bảo sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ. Mọi người đều nộp thuế, từ tổng thống đến công dân bình thường. Để điều tiết sự tăng trưởng nhanh chóng về thu nhập của người giàu, Hoa Kỳ đã tăng thuế suất đối với người giàu và giảm thuế đối với người nghèo. Nguyên tắc cơ bản của thuế là thu nhập càng cao thì phải trả càng nhiều thuế. thu nhập chịu thuế được tính bằng cách lấy tổng thu nhập trừ các khoản giảm trừ và miễn thuế như tiền đóng góp lương hưu, học phí đại học, lãi vay học đại học,... Sau đó, người dân tiếp tục trừ đi khoản khấu trừ tiêu chuẩn (standard deduction), hoặc khấu trừ từng khoản (Itemized deductions) rồi nhân với các mức thuế. Mỹ hiện áp dụng biểu thuế lũy tiến, với 7 bậc là 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%. Ngưỡng thu nhập chịu thuế cũng được ghi chi tiết, tùy theo người nộp thuế là người độc thân, đã kết hôn và khai thuế chung, đã kết hôn nhưng khai thuế riêng, và người độc thân là trụ cột gia đình.

Ở Thái Lan, Revenue Department – cơ quan phụ trách nguồn thu của nước này áp dụng khá nhiều khoản giảm trừ và hỗ trợ khi tính thu nhập chịu thuế. Theo đó, người nộp thuế sẽ được trừ thu nhập từ đi làm, từ tiền tác quyền, cho thuê nhà đất, tự doanh... Bên cạnh đó, họ còn được hưởng khoản giảm trừ cá nhân là 30.000 baht (900 USD) một năm với người trưởng thành (độc thân, vợ hoặc chồng, cha mẹ trên 60 tuổi và thu nhập dưới 30.000 baht một năm); 15.000 baht với con cái. Tiền lãi vay mua nhà trả góp, tiền bảo hiểm nhân thọ, học phí cho con, làm từ

thiện... cũng được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thái Lan cũng dùng biểu thuế lũy tiến, với 150.000 baht đầu tiên được miễn thuế. Nước này hiện có 7 bậc thuế, dao động 5-35%. Bậc cao nhất áp dụng với người có thu nhập chịu thuế trên 4 triệu baht một năm.

Theo Sở Nội Thu Singapore (IRAS), Singapore được quốc tế công nhận về hệ thống thuế hiệu quả và cạnh tranh, cho phép các công ty và doanh nhân được hưởng mức thuế thấp và tận dụng nhiều chế độ giảm thuế. Singapore có hệ thống thuế thu nhập cá nhân tương đối hoàn chỉnh. Đảo quốc sư tử Singapore đã áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân tăng theo lũy tiến. Với những người có mức thu nhập thấp, mức thuế thu nhập cá nhân cũng tăng tương ứng. Cụ thể, tại quốc gia này thuế thu nhập cá nhân áp dụng với công dân quốc đảo chia thành 10 bậc thuế, trải từ 2% đến 22% tổng thu nhập cá nhân vào năm 2018. Tất cả công dân nộp thuế phải khai báo thu nhập của mình với cơ quan thuế trước ngày 15 tháng 4 hàng năm, giống như ở Hoa Kỳ.

Đồng thời, Pháp cũng điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc thu nhập càng cao đóng thuế càng nhiều. Luật quy định công dân Pháp và những người tạm trú tại Pháp từ sáu tháng trở lên (không phân biệt quốc tịch) có lợi ích nghề nghiệp, tài chính tại Pháp phải kê khai, nộp thuế.

Trước khi bàn về những đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân ta sẽ khái quát những đặc điểm chung của thuế. Theo sự hình thành và phát triển của thuế, hiện nay có rất nhiều khái niệm về thuế được đưa ra dựa trên các góc độ khác nhau của các nhà nghiên cứu. Nhưng nhìn chung thuế cũng mang những đặc điểm riêng biệt để có thể phân biệt với các loại phí, lệ phí hay các khoản đóng góp bắt buộc khác.

Thứ nhất, thuế là một hiện tượng xã hội do con người định ra.

Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do con người định ra. Thuế ra đời, tồn tại, phát triển gắn liền với đời sống con người. Từ khi con người bắt đầu tổ chức thành các cộng đồng và xây dựng các hệ thống chính trị, kinh tế thì thuế đã xuất hiện như một công cụ quan trọng để thu thập nguồn lực kinh tế và duy trì hoạt động của xã hội. Việc ban hành, chấm dứt hay thay đổi một loại thuế nào đó là do con người quyết định dựa trên các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể và mối tương quan lợi ích giữa nhà nước và công dân.

Thứ hai, thuế gắn liền với phạm trù nhà nước.

Thuế gắn liền với phạm trù nhà nước bởi vì thuế ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước và nhà nước sử dụng quyền lực của mình nhằm quy định nghĩa vụ

nộp thuế của công dân và sử dụng toàn bộ công cụ cưỡng chế để bảo đảm thực thi nghĩa vụ này. Mặc dù thuế tồn tại song hành cùng Nhà nước nhưng bản chất của thuế vẫn phải phụ thuộc vào những chính sách, quy định pháp luật mà Nhà nước ban hành. Trong từng điều kiện kinh tế xã hội khác nhau thì Nhà nước phải chủ động điều tiết các quy định về thuế sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xã hội của đất nước.

Thứ ba, nghĩa vụ thuế của công dân đáp ứng nguồn lực tài chính để nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong xã hội, bên cạnh nghĩa vụ thuế, mỗi công dân còn có thể phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính khác như các khoản đóng góp nhân đạo, từ thiện hay các nghĩa vụ tài chính khác khi là thành viên của các tổ chức chính trị- xã hội, tôn giáo. Tuy vậy, nghĩa vụ thuế của mỗi công dân là nghĩa vụ quan trọng, bắt buộc và có giá trị lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước. Sự thật hiển nhiên rằng nếu công dân không thực hiện nghĩa vụ thuế thì dẫn đến thiếu nguồn lực tài chính và từ đó nhà nước sẽ không thể vận hành và thực thi các chức năng của mình. Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa vào nguồn thu nội bộ của đất nước đó. Việc các chủ thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn trong nguồn ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, thuế do cơ quan quyền lực cao nhất quyết định.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn quy định, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các Luật thuế. Đặc điểm này thể hiện rõ nhất là ở trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các văn bản pháp luật quy định về một loại thuế cụ thể đều do Quốc hội ban hành mà Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam. Tuy nhiên, các văn bản luật thuế được Quốc hội ban hành có nội dung khái quát, chung chung để đảm bảo tính tương thích khi có các thay đổi xảy ra do đó Chính phủ sẽ ban hành nghị định, các Bộ ban hành thông tư để cụ thể hóa các quy định nhằm hướng dẫn nghĩa vụ thuế của công dân.

Thứ năm, thuế không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp.

Thuế không mang tính đối giá thể hiện ở chỗ bất kỳ chủ thể nào họ đủ điều kiện nộp thuế theo quy định, bất kể họ đã được nhận một khoản lợi ích công cộng nào hay chưa thì đều phải nộp thuế. Không hoàn trả trực tiếp thể hiện ở chỗ các chủ thể nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, nhà nước lấy ngân sách để chi cho xây dựng trường học, đường sá… và xã hội được hưởng trong đó có các chủ thể nộp thuế.

Từ những đặc điểm của thuế nói trên thì đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân sẽ chịu ảnh hưởng từ đặc điểm của thuế nói chung và ngoài ra cũng mang những đặc điểm riêng biệt, cụ thể như sau:

Một là, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân, vào lượng tiền thu được (dưới cả hình thái tiền tệ và hiện vật) trong một khoảng thời gian nào đó.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, theo đó người nộp thuế sẽ trích một phần thu nhập của mình để đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Người chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.

Hai là, thuế thu nhập cá nhân có diện đánh thuế rất rộng.

Đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân là gần như toàn bộ các khoản thu trong tổng thu nhập của cá nhân mà không cần phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập đó, bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập về trúng thưởng, từ tiền bản quyền, thu nhập từ quà biếu, quà tặng, thừa kế, thu nhập khác... Thuế này được áp dụng với hầu hết các cá nhân có thu nhập, không kể nguồn thu nhập phát sinh trong nước hay ngoài nước, công dân nước sở tại hay những người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên nhung có số ngày có mặt, làm việc và có thu nhập theo mức độ quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Ba là, thời gian tính thuế thu nhập cá nhân thường là một năm dương lịch đối với thu nhập thường xuyên hoặc từng lần phát sinh đối với thu nhập không thường xuyên.

Đối với cá nhân cư trú thì kì tính thuế theo năm được áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; còn kì tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập sẽ được áp dụng đối với các thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế.... Đối với các cá nhân không cư trú sẽ được tính theo từng lần phát sinh thu nhập cho tất cả thu nhập chịu thuế.

Bốn là, thuế thu nhập cá nhân thường được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Việc áp dụng biểu thuế suất lũy tiến từng phần giúp tăng cường sự công bằng trong việc phân chia thu nhập và giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Những người có thu nhập cao sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia thông qua việc đóng thuế, trong khi những người có thu nhập thấp được miễn

hoặc đóng số tiền ít hơn. Hơn nữa, biểu thuế suất lũy tiến từng phần còn khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ và nỗ lực để tăng cao mức thu nhập của mình. Đặc trưng này còn xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế THU NHẬP CÁ NHÂN là điều tiết mạnh người có thu nhập cao và động viên sự góp vốn của những người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình góp phần thực hiện công bằng xã hội. Vì vậy, chỉ có biểu thuế lũy tiến từng phần mới đáp ứng được mục tiêu đó.

Năm là, thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân không chỉ là một công cụ để thu thuế, mà còn được gắn liền với chính sách xã hội và mục đích công cộng. Việc thu thuế từ nguồn thu nhập cá nhân không chỉ đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động chính phủ, mà còn giúp thực hiện các chương trình an sinh xã hội quan trọng. Mục đích của việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân là tạo ra nguồn lực tài chính để hỗ trợ và phát triển các dự án và chương trình có lợi cho cộng đồng. Các khoản thuế này được sử dụng để xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người già, người khuyết tật và các nhóm khó khăn khác trong xã hội.

Sáu là, điểm đặc biệt mà chỉ có thuế thu nhập cá nhân mới có đó là tính đến khả năng nộp thuế của đối tượng nộp thuế bằng việc quy định một số khoản được khấu trừ có tính chất xã hội trước khi tính số thuế phải nộp.

Khấu trừ là một phần tỷ lệ thuế mà người đóng thuế được khấu trừ từ tổng thu nhập để tính toán số tiền còn lại phải nộp. Các khoản khấu trừ này có thể bao gồm các chi tiêu cá nhân như chi tiêu y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội và các khoản khác liên quan đến gia đình. Việc áp dụng các khoản khấu trừ không chỉ mang lại lợi ích tài chính cho người đóng thuế mà còn thúc đẩy sự công bằng và phát triển kinh tế. Chính sách này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và gia đình, đồng thời khuyến khích tiêu dùng và đầu tư. Đặc điểm này xuất phát từ mục tiêu công bằng xã hội của loại thuế này, do đó thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia, tùy vào các chính sách xã hội khác nhau mà mức độ của các khoản khấu trừ cũng sẽ khác nhau.

1.1.4. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Ra đời muộn hơn so với các luật thuế khác, nhưng việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân đã góp phần tích cực vào hoạt động bảo đảm ổn định nguồn lực cho ngân sách Nhà nước và quá trình tái cơ cấu thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy, thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng và nhất định đối với Nhà nước, xã hội và cá nhân người nộp thuế:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân là nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, trong đó thuế thu nhập cá nhân là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành thuế nên cũng góp một phần quan trọng để tạo ra nguồn tài chính cho ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân luôn có sự gia tăng nhanh chóng cùng với sự tăng lên của thu nhập bình quân đầu người. Tùy theo trình độ phát triển của mỗi nước và tùy theo quan điểm thiên về đánh thuế trực thu hay gián thu mà tỉ trọng của thuế thu nhập cá nhân ở mỗi nước sẽ không đồng đều, mức độ cao thấp không giống nhau. Hiện nay, do nhu cầu tự do hóa thương mại để phát triển kinh tế thì các nhà nước đa số có nhu cầu tăng nguồn thu tài chính thông qua các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,.. nhưng thuế thu nhập cá nhân vẫn là nguồn tài chính lớn cho ngân sách của quốc gia, đặc biệt là ở các nước phát triển. Khi kinh tế càng phát triển thì thuế thu nhập cá nhân càng chiếm vị trí quan trọng trong tổng số thu về thuế. Vì vậy, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc nghiên cứu và cải cách hệ thống thuế thu nhập cá nhân nhằm biến chúng thành chỗ dựa ngày càng quan trọng và vững chắc hơn theo tiến trình phát triển của nền kinh tế là một mục tiêu cần được quan tâm và chú trọng.

Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Vai trò này được thể hiện ở chỗ thông qua việc tăng cường điều tiết hay giảm bớt điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư làm cho tổng thu nhập của xã hội giảm hoặc tăng, từ đó có tác dụng phù hợp và kích thích nền kinh tế. Thông qua cơ chế điều tiết trực tiếp thu nhập của cá nhân mà Nhà nước có thể chủ động điều chỉnh nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh, có thể gây lạm phát cao, khó làm chủ được thì Nhà nước có thể tăng thuế suất, đồng nghĩa với việc thu nhập thực tế của người dân giảm, dẫn tới giảm sức mua của dân cư, thu hẹp sản xuất. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái thì Nhà nước có thể hạ thấp mức thuế nhằm kích thích tăng sức mua của dân cư, kích thích phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của thuế thu nhập cá nhân còn phụ thuộc vào độ co giãn của thu nhập đối với sự thay đổi của thuế suất. Vì vậy, ở mỗi thời kỳ phát triển kinh tế khác nhau, tùy theo yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế mà chính sách thuế ở mỗi nước được điều chỉnh một cách phù hợp.

Thứ ba, thuế thu nhập cả nhân là công cụ điều tiết công bằng xã hội

Thuế thu nhập cá nhân là công cụ thuế trực thu hệu quả nhằm điều hành, phân phối lại thu nhập xã hội, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối. Trong

nền kinh tế thị trường, quá trình phân phối thu nhập luôn không bình đẳng, người giàu thì thêm giàu, người nghèo lại càng nghèo, hình thành nên hai thái cực ngày càng xa, tạo ra sự đối lập giữa các tầng lớp dân cư, xã hội không ổn định. Mặt khác, thành quả phát triển kinh tế xã hội là nỗ lực của cả cộng đồng, do đó Nhà nước trong nền kinh thế thị trường hiện nay với chức năng can thiệp, điều chỉnh kinh tế, thiết lập khuôn khổ pháp luật, buộc phải sử dụng thuế thu nhập cá nhân với biểu thuế lũy tiến từng phần để lập lại trật tự trong phân phối thu nhập xã hội, ổn định kinh tế và xã hội. Hình thức thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu và biểu suất lũy tiến từng phần, thuế thu nhập cá nhân sẽ đảm bảo đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế, theo khả năng nộp thuế của họ. Tính công bằng của thuế thu nhập cá nhân còn được thể hiện ở chỗ nghĩa vụ thuế được áp dụng trên cơ sở có tính đến điều kiện và hoàn cảnh sống của người nộp thuế. Người nộp thuế không bị giới hạn về các khoản giảm trừ gia cảnh; số lần tham gia từ thiện, nhân đạo,.. Như vậy, cùng có thu nhập bằng nhau nhưng các cá nhân có thể phải thực hiện những nghĩa vụ thuế khác nhau nếu số lượng người phụ thuộc của họ không giống nhau.

Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân là công cụ để Nhà nước thực hiện việc kiểm soát, thống kê thu nhập của các tầng lớn dân cư

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay việc phân phối, tái phân phối chủ yếu được thực hiện thông qua thị trường bằng hình thái tiền tệ. Đó là điều kiện thuận lợi để Nhà nước nắm được tương đối chính xác thu nhập của các cá nhân thông qua cơ chế quản lý quỹ tiền lương và những quy định báo cáo bắt buộc khác như kê khai cổ phần, báo cáo kế toán, lợi tức, quyết toán kinh doanh, ... Tuy nhiên, như vậy mới chỉ nắm được thu nhập về lương và một số khoản lợi tức khác từ lãi cổ phần, lãi tiết kiệm, thu nhập từ các nguồn khác như từ những người làm nghề tự do, từ những hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày thì khó có cách gì để kiểm soát và thống kê được thu nhập của họ ngoài tờ khai thuế thu nhập hàng năm. Tuy nội dung kê khai có thể chưa chính xác nhưng đây là công cụ và là căn cứ duy nhất, toàn diện nhất, đầy đủ nhất giúp cho việc thống kê thu nhập của các tầng lớp dân cư, để phục vụ các chương trình, mục tiêu nghiên cứu khác... Chỉ khi có tờ khai thuế thu nhập cá nhân thì cơ quan thuế mới có căn cứ để kiểm tra đánh giá mức độ kê khai và yêu cầu đối tượng nộp thuế kê khai bổ sung khi phát hiện việc kê khai chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.

Thứ năm, thuế thu nhập cá nhân góp phần phát hiện thu nhập bất hợp pháp

Qua quá trình kê khai thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế sẽ minh chứng được sự hợp pháp về nguồn thu nhập cá nhân của mình. Người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các khoản thu nhập khi thực hiện thủ tục nộp thuế thu

nhập cá nhân, do đó Nhà nước có thể kiểm soát tính hợp pháp của nguồn thu nhập đó. Thực tế đã chứng minh nhiều khoản thu nhập của một số cá nhân nhận được từ việc thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc bằng cách lợi dụng những kẽ hở của pháp luật mà nhà nước không kiểm soát được như tham ô, nhận hối lộ, buôn bán hàng quốc cấm, trốn tránh thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước và công dân... Những hành vi này đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, phải kết hợp hữu hiệu nhiều biện pháp để ngăn chặn và phòng chống những hành vi trên, một trong biện pháp ngăn chặn đó thì phải kể đến vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hệ thống thuế nói chung, thuế thu nhập cá nhân có vai trò *góp phần khắc phục nhược điểm của một số loại thuế khác* vì một số loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đều có nhược điểm là có tính lũy thoái và ảnh hưởng đến người nghèo nhiều hơn người giàu vì khi tiêu thụ cùng một lượng hàng hóa mọi người không phân biệt giàu nghèo sẽ đều phải chịu thuế như nhau, do đó nếu tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến từng phần sẽ góp phần khắc phục được nhược điểm này. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân *còn góp phần hạn chế sự thất thu của thuế thu nhập doanh nghiệp* vì trong doanh nghiệp thường tồn tại cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, giữa hai loại thuế này luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó với nhau. Thuế thu nhập cá nhân góp phần khắc phục sự thất thu của thuế thu nhập doanh nghiệp khi có sự thông đồng giữa các doanh nghiệp hay giữa doanh nghiệp với cá nhân. Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai cao hơn thực tế những chi phí phải trả cho các cá nhân để làm giảm thu nhập tính thuế của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thì các cá nhân nhận được khoản chi trả trên sẽ phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập được kê khai tăng thêm đó.

1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật thuế thu nhập cá nhân

1.2.1. Sự phát triển pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân là một hệ thống quy định về việc thu thuế đối với thu nhập của cá nhân. Nó đã trải qua quá trình hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn để đảm bảo công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế. Sự hình thành của pháp luật này bắt nguồn từ nhu cầu của quốc gia trong việc tạo ra nguồn tài chính cho các hoạt động công cộng, tăng cường nguồn lực tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Kể từ khi được áp dụng lần đầu tiên, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã trải qua nhiều sự điều chỉnh và cải tiến. Điều này là do sự thay đổi trong nền kinh tế, xu hướng xã hội và yêu cầu của các chủ thể có liên quan.

Ở Việt Nam, văn bản đầu tiên quy định về thuế thu nhập là Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 50-LCT/HĐNN8 ngày 07/01/1991 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 1991. Văn bản này quy định về các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân như sau: các khoản thu nhập chịu thuế sẽ hình thành từ tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và tiền thưởng. Đối với các khoản thu nhập không chịu thuế thì gồm các khoản thu nhập từ tiền công tác phí, bồi dưỡng làm ca, tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí... được quy định ở Điều 3 của Pháp lệnh. Đối với căn cứ tính thuế và biểu thuế thì được quy định riêng tại Chương II của Pháp lệnh, ở chương này quy định rõ các bậc thuế và thuế suất đối với từng bậc và việc áp dụng biểu thuế đối với công dân Việt Nam hay người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam. Về việc kê khai, nộp thuế cũng được quy định rõ tại Chương III của Pháp lệnh, không chỉ quy định cho người nộp thuế mà ở phần này đã thể hiện vai trò, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế thu nhập[16].

Mục đích ban hành Pháp lệnh này là nhằm góp phần thực hiện công bằng xã hội, động viên một phần thu nhập của cá nhân có thu nhập cao vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 17 tháng 4 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 119- HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao nhằm hướng dẫn cụ thể hơn về các thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế... giúp người nộp thuế cũng như các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về việc thu thuế, quản lý thuế. Tiếp theo vào ngày 22 tháng 4 năm 1991, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 22 về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Văn bản này Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về cách thức tổ chức thu nộp thuế, về việc kê khai nộp thuế thu nhập đối với thu nhập thường xuyên và đối với thu nhập không thường xuyên và quy định về trách nhiệm của những người nộp thuế cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế; tổ chức, cá nhân được ủy quyền thu thuế.

Trong khoảng thời gian này, việc thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã đem lại những kết quả nhất định: *Một là,* thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao góp phần tạo nguồn thu ngày càng đáng kể cho ngân sách nhà nước. *Hai là,* thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở khu vực thành thị. Bên cạnh đó, những khoản thu từ thuế, trong đó có thuế thu nhập đối với

người có thu nhập cao, sẽ đảm bảo cho Nhà nước có khả năng cung cấp ngày càng tốt hơn các khoản chi phúc lợi xã hội, giúp cho những người nghèo cơ hội có được mức sống cải thiện hơn. *Ba là,* thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là sự chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thuế thu nhập cá nhân một cách toàn diện và cụ thể. Việc áp dụng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong nhiều năm đã làm cho người dân quen dần với loại thuế này từ đó khi triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân thì mọi người dễ dàng thực hiện và thực hiện một cách hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao trong thời gian thực hiện còn bộc lộ một số bất cập. *Thứ nhất,* do các cá nhân, tổ chức, cơ quan thuế chưa có khả năng quản lý, kiểm soát tốt thu nhập cá nhân và chưa có các quy định để minh bạch thu nhập nên dẫn đến nhiều trường hợp trốn thuế. *Thứ hai,* ý thức của nhân dân về thuế vẫn còn thấp, họ thường không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế cũng như việc nộp thuế.

Xuất phát từ nhu cầu giải quyết những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao, ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng việc ban hành luật thuế thu nhập cá nhân 2007 đã mang lại những ưu điểm vượt trội, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc so với các pháp lệnh nói chung trước đây. Một trong những ưu điểm nổi bật liên quan đến quy định về đối tượng nộp thuế là việc đưa cá nhân kinh doanh vào diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Sự thay đổi này, trước hết đảm bảo tính công bằng trong điều tiết thu nhập bởi đã là cá nhân có thu nhập chịu thuế thì dù thu nhập từ bất kì nguồn nào cũng đều được đối xử như nhau, tức là đều chịu thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân 2007 định nghĩa rõ hơn đối tượng cư trú (đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho Việt Nam đối với toàn bộ thu nhập, kể cả thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài). Trước đây, trong Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (điều 9) thì đối tượng cư trú chỉ là cá nhân có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam, được coi là không cư trú nếu ở Việt Nam dưới 183 ngày. Luật thuế thu nhập cá nhân đã bổ sung thêm một điều kiện nữa được coi là cư trú ở Việt Nam, đó là "cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn". Bổ sung như vậy làm cho việc xác định đối tượng nộp thuế được thuận lợi hơn. Chính vì vậy có thể coi đây là một ưu điểm của luật Thuế thu nhập cá nhân so với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Thu nhập chịu thuế theo Luật thu nhập cá nhân 2007 đã được xác định rõ, bao gồm 10 loại thu nhập (Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007). Trong đó, xuất hiện nhiều đối tượng mới, có sự mở rộng về đối tượng chịu thuế so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, chẳng hạn: thu nhập từ casino, thu nhập từ trúng thưởng các cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác (trước đây chỉ tính đối với trúng thưởng xổ số và khuyến mại)[6].

Thu nhập miễn thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân được quy định chính xác hơn và mở rộng diện miễn thuế so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Thứ nhất, có thể nhận thấy sự thay đổi ở Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 so với Pháp lệnh là Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 là đã sử dụng thuật ngữ "thu nhập được miễn thuế" thay cho "thu nhập không chịu thuế". Thuật ngữ "thu nhập được miễn thuế" mới thể hiện rõ nhất bản chất của của các khoản thu nhập liệt kê tại Điều 4 Luật Thuếthu nhập cá nhân. Bởi vì các khoản thu nhập đó không phải là đối tượng chịu thuế mà do có các đặc thù riêng về các chủ thể, theo mục đích khuyến khích của Nhà nước nên những khoản thu nhập này sẽ được miễn thuế. Luật thuế thu nhập cá nhân còn có ưu điểm trong việc quy định giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Theo đó, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm: các khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa. Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận không nhằm mục đích kinh doanh. Đây cũng là một quy định mới đồng thời rất tiến bộ mà pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao chưa quy định.

Về hạn chế, Luật thuế thu nhập cá nhân đã phân loại thu nhập chịu thuế theo nguồn phát sinh thu nhập (10 loại theo Điều 3 của Luật). Tuy nhiên, các thu nhập được miễn thuế còn tương đối nhiều (14 loại theo Điều 4 của Luật). Việc miễn thuế chưa đảm bảo được sự bình đẳng, công bằng trong nghĩa vụ thuế. Theo Khoản 4 Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân thì: "Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau" thuộc diện được miễn thuế. Ở đây, cần xem xét tới yếu tố công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ở các nước, các khoản thu nhập trên đều phải chịu thuế, tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà mức thuế phải trả là khác nhau. Người thừa kế phải nộp thuế thu nhập

(hoặc thuế thừa kế di sản) khi giá trị của tài sản thừa. Biểu thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân (bao gồm 7 bậc) còn nhiều bất cập, mức thuế suất cao nhất là 35% thực sự chưa khuyến khích được những người có trình độ kỹ thuật cao, năng lực điều hành tốt, các chuyên gia giỏi tham gia lao động, cống hiến cho xã hội và sự phát triển của đất nước và thậm chí hạn chế khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Qua quá trình thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, nhận thấy có những thiếu sót và những điểm cần bổ sung nên Quốc hội đã ban hành Luật số 26/2012/QH13. Luật này có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các nội dung thay đổi đáng chú ý như sau: Mức thu nhập khởi điểm phải chịu thuế là 9 triệu/tháng (108 triệu/năm), mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu/người/tháng (Con thứ 3 trở lên vẫn được tính vào miễn trừ gia cảnh), chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức ủy quyền sử dụng vẫn phải nộp thuế. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể đăng ký kì tính thuế theo năm bất kỳ thời điểm nào trong năm. Bổ sung tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng vào loại thu nhập được miễn thuế[7].

Không dừng lại ở đó, năm 2014 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13). Đối với hai văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành vào năm 2012 và 2014, nhìn chung cũng sẽ có những ưu điểm và hạn chế. *Về ưu điểm: Thứ nhất*, giúp cải thiện công bằng thuế, sửa đổi và bổ sung các điều trong luật thuế có tăng tính công bằng trong hệ thống thuế. Điều này có thể đảm bảo rằng người nộp thuế phải chịu trách nhiệm tương xứng với khả năng tài chính của họ. *Thứ hai*, tạo động lực kinh doanh, một số sửa đổi có thể cung cấp các khoản miễn giảm, ưu đãi hoặc khuyến khích cho các nguồn thu nhập, từ đó tạo ra sự kích thích cho hoạt động kinh doanh và tăng cường phát triển kinh tế. *Thứ ba*, đáp ứng những yêu cầu mới là việc thay đổi luật để phù hợp với những yêu cầu trong xã hội và và hoàn cảnh kinh tế của đất nước. Việc sửa đổi luật giúp quyền lợi của người dân được bảo vệ và áp dụng theo những tiêu chuẩn hiện đại. Về hạn chế: *Một là*, việc sửa đổi gây khó khăn trong thực thi vì mỗi khi có sự thay đổi trong luật thuế thì việc thực thi và tuân thủ cũng trở nên phức tạp hơn. Cần có sự hiểu biết rõ ràng về các quy định mới để áp dụng chính xác và tránh những sai sót không cần thiết. *Thứ hai,* một số sửa đổi tác động tiêu cực lên người nộp thuế, làm tăng gánh nặng thuế cho người nộp thuế cá nhân, gây ra sự không hài lòng và khó khăn

cho người dân. *Thứ ba,* hệ thống thuế sẽ thiếu tính ổn định vì việc liên tục sửa đổi luật từ đó gây ra bất ổn và không tin cậy cho công chúng.

Hiện nay, sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và các công nghệ mới đã tạo ra nhiều nguồn thu nhập mới và đa dạng hơn cho người dân. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và nền kinh tế thay đổi liên tục, từ đó nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc thu, nộp thuế, vào năm 2020 Quốc hội một lần nữa thông qua Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2014. Luật sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và áp dụng các quy định mới về đối tượng chịu thuế, thuế suất, khoản miễn thuế và giảm thuế, cũng như thủ tục nộp thuế và xử lý vi phạm. Các văn bản pháp luật khác bao gồm các quyết định, quy định cụ thể về thuế thu nhập cá nhân đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan có liên quan ban hành để hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Những ưu điểm lớn nhất của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 2020 gồm: *Thứ nhất,* tăng cường công bằng trong việc phân chia gánh nặng thuế giữa các cá nhân. Việc điều chỉnh các mức thuế và các khoản miễn trừ, giảm trừ dựa trên mức thu nhập thực tế của người nộp thuế có thể giúp đảm bảo rằng người có thu nhập cao hơn phải chịu gánh nặng lớn hơn so với người có thu nhập thấp. *Thứ hai* là một số quy định mới trong luật có thể khuyến khích người dân tiết kiệm và đầu tư thông qua việc áp dụng mức thuế ưu đãi cho các khoản tiết kiệm hoặc đầu tư vào lĩnh vực được xác định. *Thứ ba* là các quyền và nghĩa vụ mới được thiết lập trong luật có thể làm gia tăng tuân thủ từ phía người nộp thuế. Việc rõ ràng hóa quyền lợi và trách nhiệm của người nộp thuế có thể giúp tăng cường tuân thủ và giảm thiểu việc trốn thuế. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng luật này còn một số hạn chế cần được xem xét và sửa đổi, cụ thể: *Một là* các quy định mới trong luật có thể làm cho hệ thống thuế trở nên phức tạp hơn và khó hiểu đối với người dân thông thường. Điều này có thể gây ra sự bất tiện và khó khăn trong việc nắm bắt các quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến việc nộp thuế. *Hai là* mặc dù luật sửa đổi, bổ sung nhằm gia tăng công bằng, nhưng vẫn có thể tồn tại những trường hợp không công bằng. Các quy định mới có thể không phản ánh đúng hoàn cảnh và khả năng tài chính của mỗi người nộp thuế, dẫn đến sự bất công trong việc phân chia gánh nặng thuế. *Ba là* có quá nhiều giấy tờ, hồ sơ, thủ tục mà người nộp thuế cần thực hiện, do đó người nộp thuế sẽ phải mất rất nhiều thời gian và làm trở ngại cho công tác thu thuế của cơ quan nhà nước.

Lịch sử ban hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam cho thấy sự phát triển và điều chỉnh liên tục của chính sách thuế để nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của quốc gia và thúc đẩy công bằng xã hội. Từng văn bản ra đời đã

thấy được sự tiến bộ rõ rệt của Nhà nước và xã hội. Nhà nước đã nhận ra những ưu điểm để phát huy và hạn chế để sửa đổi, khắc phục giúp mọi cá nhân dễ dàng thực hiện, khuyến khích các cá nhân tham gia lao động làm giàu chính đáng.

1.2.2. Nguyên tắc và vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân

1.2.2.1. Nguyên tắc của pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc của pháp luật thuế thu nhập cá nhân là những quy định và hướng dẫn mà các cơ quan nhà nước thiết lập để điều chỉnh việc thu thuế. Những nguyên tắc này được thiết lập nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Nguyên tắc công bằng.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc công bằng. Nguyên tắc này đảm bảo rằng mọi cá nhân đều chịu trách nhiệm đóng thuế theo khả năng tài chính của mình. Điều này có nghĩa là những người có thu nhập cao hơn phải chịu mức thuế cao hơn, trong khi những người có thu nhập thấp hơn sẽ được miễn giảm hoặc chịu mức thuế thấp hơn. Nguyên tắc công bằng trong thuế thu nhập cá nhân không chỉ phản ánh công bằng về kinh tế, mà còn phản ánh công bằng xã hội. Điều này đảm bảo rằng những người có thu nhập cao hơn và có khả năng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, sẽ phải đóng một mức thuế cao hơn. Ngược lại, những người có thu nhập thấp hơn ít khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước, sẽ được miễn giảm hoặc chịu mức thuế thấp hơn. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán dựa trên thuế suất áp dụng theo bậc lũy tiến, có nghĩa là thuế suất tăng lên theo mức thu nhập, với những người có thu nhập cao hơn phải chịu mức thuế suất cao hơn giúp tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện công bằng xã hội. Đây là một phần quan trọng của hệ thống thuế của một quốc gia, và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển nền kinh tế và xã hội.

Nguyên tắc đại chúng.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật thuế của mỗi quốc gia. Nó áp dụng cho tất cả các cá nhân có thu nhập từ các nguồn khác nhau, không phân biệt về ngành nghề, địa điểm hoạt động hay quốc tịch dù là doanh nhân thành công, công nhân xây dựng, giáo viên, cán bộ, hay một nghệ sĩ thì đều phải tuân thủ pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Nguyên tắc đại chúng trong thuế thu nhập cá nhân đảm bảo rằng tất cả cá nhân, cơ quan, tổ chức phải tuân thủ cùng một hình thức pháp luật thuế, không phân biệt giàu

nghèo hay vị trí xã hội, giúp tránh sự thiên vị và bảo vệ quyền lợi của tất cả các thành viên trong xã hội. Áp dụng nguyên tắc đại chúng trong thuế thu nhập cá nhân cũng mang lại sự minh bạch và tin cậy cho người dân khi áp dụng theo cùng một tiêu chuẩn, không có sự gian lận hay lợi ích riêng được ưu tiên, điều này giúp duy trì lòng tin từ phía nhân dân vào hệ thống thuế. Từ đó giúp đảm bảo sự cân đối và công bằng trong việc thu thuế.

Nguyên tắc tự nguyện.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân thường yêu cầu cá nhân tự nguyện nộp tờ khai thuế hàng năm, cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập và các khoản miễn thuế, báo cáo thuế đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác của thông tin. Điều này không chỉ giúp Nhà nước có được thông tin cần thiết để tính toán thuế một cách chính xác, thu thuế một cách hiệu quả mà còn giúp cá nhân hiểu rõ hơn về trách nhiệm đóng thuế của mình, thể hiện được vai trò đối với xã hội, tránh được các hậu quả pháp lý do vi phạm quy định về thuế. Nguyên tắc tự nguyện và tự giác trong thuế thu nhập cá nhân không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Việc nộp thuế đúng hạn và chính xác giúp Nhà nước có được nguồn tài chính để đầu tư vào các dự án xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công cần thiết cho người dân nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc tuân thủ nguyên tắc tự nguyện và tự giác trong thuế thu nhập cá nhân là nhiệm vụ pháp lý quan trọng cần được quan tâm nhằm xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

Nguyên tắc quản lý.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân thiết lập các quy định về quản lý thuế để đảm bảo tuân thủ, giám sát và kiểm soát việc nộp thuế. Các cơ quan thuế có quyền kiểm tra, điều tra và áp dụng biện pháp xử lý đối với các vi phạm liên quan đến thuế nhằm bảo vệ ngân sách nhà nước và ngăn chặn gian lận thuế. Ngoài ra, cơ quan cũng phải tuân thủ nguyên tắc công bằng và không phân biệt đối xử với các người nộp thuế. Điều này có nghĩa là không được ưu tiên hay kỳ thị một cá nhân hay tổ chức nào khi áp dụng các biện pháp kiểm tra hoặc xử lý vấn đề liên quan tới thuế đảm bảo rằng mọi người đều được đối xử công bằng trong quá trình quản lý thuế, không phụ thuộc vào thu nhập, tình trạng tài chính, ngành nghề, hay bất kỳ yếu tố nào khác. Trong việc quản lý thuế thu nhập cá nhân thì các cơ quan quản lý thuế cần phải đảm bảo tính minh bạch trong việc thu và sử dụng các khoản thuế. Các cơ quan có trách nhiệm phải công khai thông tin về quy

định thuế, các biện pháp kiểm tra và xử lý vi phạm, giúp người dân hiểu rõ và tin tưởng vào hệ thống thuế.

Nguyên tắc minh bạch.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân yêu cầu sự minh bạch trong việc thu thuế. Cá nhân cần cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về thu nhập chịu thuế và các thu nhập được miễn thuế. Khi người nộp thuế cung cấp thông tin đầy đủ về thu nhập, các khoản giảm trừ và các khoản phụ cấp thì các cơ quan nhà nước có thể tính toán số tiền thuế chính xác. Điều này không chỉ giúp người nộp thuế tránh các rủi ro pháp lý, mà còn tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan thuế cũng cần cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng về quy định thuế và quy trình thu, nộp thuế vì như thế sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn, tạo ra sự minh bạch và niêm yết công khai, từ đó khuyến khích sự tuân thủ của người nộp thuế.

Nguyên tắc phòng ngừa gian lận.

Trung thực là tiêu chí cốt lõi trong việc nộp thuế. Người nộp thuế phải tuân thủ các quy định về khai báo thuế, báo cáo tài chính và thanh toán đầy đủ số tiền phải nộp. Bất kỳ hành vi gian lận hoặc trốn thuế sẽ được xem là vi phạm pháp luật. Để xử lý các vi phạm liên quan đến gian lận thuế, các cơ quan chức năng có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát và điều tra. Việc tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa gian lận của thuế thu nhập cá nhân là quan trọng để đảm bảo tính công bằng trong hệ thống thuế. Trung thực và xử lý vi phạm đúng luật là những yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì sự minh bạch và tin cậy của hệ thống thuế.

1.2.2.2. Vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, thuế là nguồn thu quan trọng nhất đối với ngân sách Nhà nước và trong đó không thể không tính đến thuế thu nhập cá nhân. Với sự phát triển kinh tế hiện nay thì số thu từ thuế thu nhập cá nhân sẽ càng ngày càng tăng, trong tương lai không xa sẽ tiến tới trở thành một trong những nguồn thu chủ lực cho ngân sách Nhà nước, vì vậy vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hệ thống thuế Việt Nam là không thể phủ nhận. Dưới đây là một số vai trò chính của pháp luật này:

Một là, đối với tài chính quốc gia.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò như một "công cụ" quan trọng nhằm đảm bảo rằng mỗi cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào

nguồn ngân sách của quốc gia. Đây là một trách nhiệm quan trọng và cần thiết, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với sự phát triển của quốc gia. Việc thu thuế hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Nguồn thu này sau đó được Nhà nước sử dụng để thực hiện các hoạt động quan trọng của Chính phủ. Điều này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ công cần thiết như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Ví dụ, việc đầu tư vào giáo dục giúp tạo ra một lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng và kiến thức, đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục quốc gia. Việc đầu tư vào y tế giúp bảo vệ sức khoẻ của người dân, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp tạo ra môi trường sống và làm việc tốt hơn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo ra việc làm. Cuối cùng là việc đảm bảo an sinh xã hội giúp bảo vệ những người dân yếu thế và không may mắn, đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Như vậy, pháp luật thuế thu nhập cá nhân không chỉ là một "công cụ" để thu thập nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn là một cơ chế quan trọng để đảm bảo công bằng xã hội và phục vụ lợi ích của người dân.

Hai là, nhằm cân đối tài chính và thúc đẩy công bằng xã hội.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc cân đối nguồn thu và nguồn chi của quốc gia. Điều này được thực hiện thông qua việc áp dụng cách tính thuế theo bậc lũy tiến, một hệ thống mà trong đó mức thuế tăng lên theo mức thu nhập, đảm bảo rằng những người có thu nhập cao hơn sẽ chịu trách nhiệm đóng nhiều hơn, phản ánh khả năng tài chính lớn hơn của họ. Ngược lại, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được miễn hoặc giảm thuế, vì vậy không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho những người có thu nhập thấp, mà còn giúp đảm bảo rằng họ vẫn có thể đóng góp vào ngân sách nhà nước theo khả năng của mình. Hơn nữa, việc người giàu chịu trách nhiệm tài chính lớn hơn còn giúp giảm thiểu khoảng cách thu nhập tạo ra một xã hội công bằng hơn, nơi mà mọi người đều có cơ hội sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, bất kể thu nhập của họ ở mức nào.

Ba là, khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân không chỉ là một "công cụ" để thu thập nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế. Qua việc cung cấp các khoản miễn thuế, giảm thuế cho các hoạt động đầu tư và doanh nghiệp, pháp luật này có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và tạo

ra viễn cảnh thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các khoản miễn thuế và giảm thuế có thể giúp giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập hoặc những doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực mà Chính phủ muốn khuyến khích phát triển. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào việc phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình, thay vì phải lo lắng về các vấn đề tài chính. Khi mọi người tuân thủ theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, họ không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước, mà còn giúp xây dựng được một hệ thống kinh tế ổn định và vững chắc. Một hệ thống kinh tế ổn định sẽ tạo ra sự thu hút đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bởi vì họ sẽ tin tưởng rằng đầu tư của họ sẽ an toàn và có khả năng sinh lợi.

Bốn là, phòng ngừa gian lận thuế.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa gian lận thuế bằng cách yêu cầu cá nhân phải nộp tờ khai thuế hàng năm và kiểm tra tính chính xác của thông tin, pháp luật này giúp ngăn chặn gian lận và vi phạm thuế. Ngoài ra pháp luật thuế thu nhập cá nhân không chỉ có quy định dành cho những đối tượng là người nộp thuế mà còn quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong công tác phát hiện và xử lí kịp thời, hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại, vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng nhằm bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân phải tuân thủ theo đúng pháp luật, từ đó tạo ra nguồn thu tài chính cho quốc gia, cân đối tài chính, thúc đẩy công bằng xã hội, khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế cũng như trong việc phòng ngừa gian lận thuế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp dân cư, đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu của ngân sách Nhà nước, có tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ở chương 1, bài nghiên cứu khoa học đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về thuế, lịch sử hình thành, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập cá nhân: khái quát sự hình thành và phát triển của các văn bản pháp luật liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, phân tích rõ các ưu điểm và hạn chế của từng văn bản cụ thể. Phân tích các nguyên tắc và vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với Nhà nước và xã hội. Với những cơ sở lý luận này chúng tôi sẽ áp dụng vào việc nghiên cứu thực tiễn hiện nay cũng như đưa ra một số những vấn đề để tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

2.1. Những quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân

2.1.1. Quy định về đối tượng nộp thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu do đó người chịu thuế cũng là người nộp thuế. Ngoài ra, ta còn có thể hiểu theo cách khác là thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế điều tiết vào thu nhập của cá nhân vậy nên đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân phải là cá nhân. Theo quy định tại Điều 2 của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020) thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra người nộp thuế còn được quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

Theo Điều 2 của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020) quy định cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

"Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú; Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại điểm này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam"[14].

Theo thông tư số 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có những quy định cụ thể như sau:

"Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Những cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Thứ hai, có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú: *Đối với công dân Việt Nam*: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. *Đối với người nước ngoài*: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau: Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi. Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng những điều kiện trên. Ngoài ra, người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh: Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh. Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác không có đăng ký kinh doanh, người nộp thuế là cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Trường hợp nhiều cá nhân cùng sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác: Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, người nộp thuế là cá nhân đồng sở hữu bất động sản. Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân (nhiều tác giả) thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc chuyển giao, chuyển quyền nêu trên.Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại mà đối tượng nhượng quyền thương mại là nhiều cá nhân tham gia nhượng quyền thì người nộp thuế là từng cá nhân được hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại."

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung 2012, 2014, 2020) này bao gồm:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.

Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

2.1.2. Quy định về thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập giảm thuế và thu nhập tính thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân

2.1.2.1. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản thu nhập của một cá nhân mà theo quy định của pháp luật phải tính thuế. Cơ quan thuế sẽ dựa vào phần thu nhập này để tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Trong thuế thu nhập cá nhân, để hiểu rõ thu nhập chịu thuế là gì thì cần phải biết về các khoản thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, bao gồm:

Thu nhập từ kinh doanh: những thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, làm muối không được miễn thuế.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: là thu nhập người lao động được nhận từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản tiền có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công… Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức. Tiền từ tham gia hiệp hội kinh doanh, ban kiểm soát doanh nghiệp, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác. Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức…

Thu nhập từ đầu tư vốn: là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay. Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư khác. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp

nhận được khi giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác. Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế. Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: là khoản thu nhập cá nhân nhận được gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước. Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản. Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ trúng thưởng: là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức: Trúng xổ số,trúng thưởng khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ. Trúng thưởng cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép. Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi.

Thu nhập từ bản quyền: là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ. Cụ thể, đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả gồm các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, khoa học; quyền liên quan đến quyền tác giả gồm: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. Quyền sở hữu công nghiệp gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. Về đối tượng của chuyển giao công nghệ gồm: Chuyển giao bí quyết kỹ thuật.Chuyển giao kiến thức kỹ thuật về công nghệ dưới dạng quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, phương án công nghệ, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu.

Chuyển giao giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ. Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ nêu trên bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng lại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại: là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại, bao gồm cả nhượng lại quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế: là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế. Đối với nhận thừa kế là chứng khoán gồm: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần. Đối với nhận thừa kế là phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn góp trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn góp trong các hiệp hội, quỹ. Đối với nhận thừa kế là bất động sản gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức. Đối với nhận thừa kế là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng như: ô tô; xe máy, xe mô tô; tàu thủy; thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Thu nhập từ nhận quà tặng: là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Quà tặng là chứng khoán gồm: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần. Quà tặng là phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn góp trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn góp trong các hiệp hội, quỹ. Quà tặng là bất động sản gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức. Quà tặng là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng như: ô tô; xe máy, xe mô tô; tàu thủy; thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

2.1.2.2. Thu nhập miễn thuế

Không phải mọi cá nhân đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân mà chỉ những đối tượng "có thu nhập chịu thuế" mới phải đóng. Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai các khoản thu nhập chịu thuế

trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, có một số loại thu nhập sẽ được miễn thuế và người nộp thuế sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho các loại thu nhập đó. Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020) và Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 12 và bổ sung bởi khoản 4, 5 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC), các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau: Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó); Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày; Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ; Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại Khoản này phải thỏa

mãn các điều kiện: Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản; Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thu nhập từ kiều hối.

Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.

Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

2.1.2.3. Thu nhập giảm thuế

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh

hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:

Xác định số thuế được giảm: Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó. Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

Số thuế giảm được xác định như sau: Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại. Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

Để được giảm thuế thù người nộp thuế phải làm các thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

2.1.2.4. Thu nhập tính thuế

Theo Điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với cá nhân kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công; trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Về thu nhập tính thuế đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng cũng chính là khoản thu nhập chịu thuế của các thu nhập đó gồm thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng, thu nhập chịu thuế từ bản quyền, thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại, thu nhập chuyển nhượng từ thừa kế, quà tặng.

2.1.3. Quy định về các khoản giảm trừ trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công. Căn cứ vào các quy định trên, có 03 khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân như sau: Giảm trừ gia cảnh, gồm giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ cho người phụ thuộc; Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện; Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

2.1.3.1. Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

a. Mức giảm trừ gia cảnh

Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng[18].

b. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế.

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau: Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. Cụ thể bao gồm: Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng); Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng đủ điệu kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha chồng, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ vợ); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCquy định thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Điều kiện để trở thành người phụ thuộc.

Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha chồng, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ vợ); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng được tính là người phụ thuộc khi đáp ứng các điều kiện sau: Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (Người khuyết tật, không có khả năng lao là người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, suy thận mãn, ung thư…). Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2.1.3.2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm

trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế. Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó. Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).

2.1.3.3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm*:*

Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại: Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

2.1.4. Quy định về thuế suất và cách tính thuế trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân

2.1.4.1. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân là khoản tỷ lệ % các cá nhân cần nộp. Tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào khoảng lương của các cá nhân chịu thuế. Các loại thuế suất thuế thu nhập cá nhân: *Thuế suất lũy tiến từng phần* áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. *Thuế suất toàn phần* áp dụng đối với thu nhập từ các nguồn khác. Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế là thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế	Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)	Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)	Thuế suất (%)
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35

Bảng 2.1. Thuế suất lũy tiến từng phần

Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với các thu nhập sau: Thu nhập từ vốn đầu tư, Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Thu nhập từ trúng thưởng, Thu nhập từ bản quyền, Thu nhập từ nhượng quyền thương mại, Thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

STT	Thu nhập tính thuế	Thuế suất (%)
1	Thu nhập từ đầu tư vốn	5
2	Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại	5
3	Thu nhập từ trúng thưởng	10
4	Thu nhập từ thừa kế, quà tặng	10

5	Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1, Điều 13 Luật thuế thu nhập cá nhân	20
6	Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật thuế thu nhập cá nhân	0.1
7	Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân	25
8	Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân	2

Bảng 2.2. Thuế suất lũy tiến toàn phần

Các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân thống nhất áp dụng đối với thu nhập của cá nhân không phân biệt công dân Việt Nam hay người nước ngoài, phù hợp với cam kết không phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế.

2.1.4.2. Cách tính thuế

a. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Trường hợp 1: cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

(1): Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế - các khoản giảm trừ.

(3): Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được - Các khoản được miễn thuế.

Người nộp thuế áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), để tính mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập nhận được.

Bước 2: Tính các khoản được miễn thuế

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) từ tiền lương tiền công gồm:

Khoản tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong thời gian hành chính.

Thu nhập của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế hoặc hãng tàu của nước ngoài.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3)

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Để tính thuế thu nhập cá nhân người tính thuế áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, căn cứ theo phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của mình để xác định mức thuế suất tương ứng.

Áp dụng công thức (1) khi đã biết được thu nhập tính thuế và thuế suất sẽ tính ra được thuế thu nhập cá nhân cần nộp.

Trường hợp 2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

"Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền)".

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

b. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (thu nhập chịu thuế > 0 mới phải nộp thuế). Nói cách khác, chỉ cần có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế; trường hợp có đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định số thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này được xác định bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Trong đó, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định như quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, cụ thể: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định như sau:

Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

$$\textit{Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam} = \frac{\textit{Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam}}{\textit{Tổng số ngày làm việc trong năm}} \times \textit{Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)} + \textit{Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam}$$

Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

$$\textit{Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam} = \frac{\textit{Số ngày có mặt ở Việt Nam}}{\textit{365 ngày}} \times \textit{Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)} + \textit{Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam}$$

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế khác (thu nhập trước thuế) phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.

2.1.5. Quy định về trình tự thu, nộp thuế trong pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Trình tự thu và nộp thuế là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đây là quy trình mà người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ để đảm bảo tuân thủ đúng luật và đóng góp vào nguồn lực quốc gia.

2.1.5.1. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân

a. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ tiết d.2 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:

Thứ nhất, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Thứ hai, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Thứ ba, cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

b. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Để ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023, người nộp thuế thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế. Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì người nộp thuế tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Thực tế, kế toán doanh nghiệp thường sẽ chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn quy định.

2.1.5.2. Tự nộp thuế thu nhập cá nhân

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán mà không ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế thu nhập cá nhân trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế

a. Các trường hợp tự quyết toán thuế

Cá nhân thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế nhưng không ủy quyền hoặc do không được ủy quyền nên phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế. Ngoài ra cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công còn phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau: Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên. Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

b. Thủ tục tự quyết toán thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định sau:

Cá nhân cư trú do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

2.1.6. Hình thức xử lí vi phạm thuế thu nhập cá nhân

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong việc duy trì sự công bằng và minh bạch trong hệ thống thuế của một quốc gia. Việc tuân thủ các quy định về thuế không chỉ mang lại lợi ích cho Chính phủ mà còn tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong nền kinh tế. Khi các cá nhân và doanh nghiệp không tuân thủ quy định về thuế, nguồn thu của ngân sách nhà nước sẽ bị giảm, gây khó khăn trong việc thực hiện các dự án

công cộng, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ cho các ngành kinh tế khác. Ngoài ra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế còn giúp tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng. Điều này tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích sự phát triển bền vững của kinh tế. Việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế cũng góp phần trong việc xây dựng niềm tin của người dân vào hệ thống thuế. Khi những trường hợp vi phạm được xử lý một cách công bằng và nghiêm minh, người dân sẽ có niềm tin rằng họ đang sống trong một xã hội công bằng và các quyền lợi của họ được đảm bảo.

Căn cứ quy định của Luật quản lý thuế 2019, vi phạm pháp luật thuế là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuế do các tổ chức cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại về trật tự công cộng và tổ chức, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của mình. Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm pháp luật của các hành vi mà nhà nước quy định những biện pháp xử lý khác nhau. Có hai biện pháp xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế đối với các tổ chức, cá nhân là xử lý hành chính và xử lý hình sự.

2.1.6.1. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân

a. Khái niệm

Theo khoản 1, Điều 2, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính[21].

b. Nguyên tắc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân giúp thực hiện hiệu quả trong việc duy trì trật tự, kỷ luật và tuân thủ các quy định của pháp luật. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

Một là, việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hai là, tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

Ba là, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Bốn là, trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần hồ sơ được quy định nhiều hơn một hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Năm là, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

c. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân có những đặc điểm cơ bản sau:

Một là, xử phạt vi phạm hành chính trong *lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân là một loại hoạt động cưỡng chế nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước.*

Tính cưỡng chế và tính quyền lực nhà nước thể hiện ở chỗ hoạt động xử phạt hành chính luôn luôn được các cơ quan hoặc cán bộ có thẩm quyền thực hiện. Chỉ có các cơ quan hoặc cán bộ nhà nước nào được Nhà nước trao thẩm quyền xử phạt hành chính và được ghi rõ trong các văn bản pháp luật có quy định về xử phạt hành chính mới có quyền quyết định xử phạt. Xử phạt hành chính là phản ứng của Nhà nước trước các hành vi xâm hại quy tắc quản lý nhà nước. Biểu hiện của phản ứng đó chính là việc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt này có tác dụng trực tiếp điều chỉnh hành vi xử sự của con người vi phạm, tức là buộc họ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi trước Nhà nước và có tác dụng đình chỉ vi phạm hành chính qua đó mà bảo vệ và duy trì trật tự quản lý nhà nước

Hai là, hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân là cơ sở để ra quyết định xử phạt.

Chỉ có hành vi nào xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự do các cá nhân, tổ chức đủ năng lực chủ thể thực hiện với lỗi cố ý hay vô ý mới bị xử phạt hành chính. Đặc điểm có tính nguyên tắc trên đây đã được khẳng định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: "Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định" . Từ quy định trên, khi áp dụng các biện pháp xử phạt đòi hỏi các cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền phải xác định rõ có vi phạm hành chính xảy ra hay không, tính chất và mức độ của vi phạm như thế nào, hành vi vi phạm đó có quy định trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt hành chính hay chưa

Ba là, hành vi vi phạm chưa đến đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Cần lưu ý rằng hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt hành chính khi và chỉ khi mức độ, tính chất vi phạm không thực sự nghiêm trọng và gây rủi ro cao cho xã hội. Nếu hành vi đó thực sự gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tính chất vi phạm nguy hiểm cho xã hội cần được quy định trong luật hình sự để trừng trị người phạm tội, nhằm răn đe, ngăn chặn người khác vi phạm thì hành vi đó không bị xử lý hành chính và phải giải quyết bằng biện pháp trừng phạt.

Bốn là, hoạt động xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân được tiến hành trong khuôn khổ pháp luật và phải tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính.

Tất cả các cơ quan, cán bộ có thẩm quyền xử phạt hành chính khi thực hiện các hành vi xử phạt đều phải tuân theo các trình tự, thủ tục hành chính do pháp luật quy định chứ không tuân theo các quy định về tố tụng hình sự kể cả trường hợp Tòa án nhân dân thực hiện quyền xử phạt hành chính.

Từ những đặc điểm trên có thể đi đến định nghĩa: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân là một loại hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính. Biểu hiện ở việc áp dụng các chế tài hành chính mang tính chất trừng phạt do các chủ thể có thẩm quyền nhân danh Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật.

d. Các hình thức xử phạt

Theo pháp luật xử phạt vi phạm hành chính nói chung và pháp luật quản lý thuế nói riêng, đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình hức xử phạt chính sau đây:

Cảnh cáo là sự cảnh cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính.

Hình thức xử phạt này nhẹ nhất, cá nhân, tổ chức vi phạm không bị ảnh hưởng nhiều. Vì vậy, không phải hành vi vi phạm pháp luật nào cũng có thể phải chịu hình phạt này. Vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt bằng hình thức này nếu: Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính. Điều này có nghĩa, các loại hành vi mà tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thuế là vi phạm nhẹ, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cao, gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước không nhiều và có thể dễ dàng sửa chữa.

Việc áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với tổ chức, cá nhân vi phạm thủ tục về thuế là chưa nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và đúng quy định thì áp dụng hình phạt cảnh cáo.

Phạt tiền là hình thức xử phạt thứ hai áp dụng cho các hành vi vi phạm hành chính không được áp dụng hình phạt cảnh cáo.

Các tổ chức, cá nhân chỉ có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền khi:
Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thuế không phải là hành vi vi phạm lần đầu, không phải là hành vi vi phạm nhỏ mà mức độ thiệt hại do hành vi này gây ra là tương đối lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của Nhà nước hoặc có thể hành vi này là hành vi vi phạm với các tình tiết tăng nặng (có tổ chức, xúi giục người chưa thành niên phạm tội,...). Lúc này, xét thấy rằng hành vi vi phạm này không thể xử phạt bằng hình phạt cảnh cáo được nữa mà cần phải có biện pháp khác nặng hơn mới có thể xử phạt tương ứng với mức độ vi phạm của hành vi.

Hành vi vi phạm này được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, có thể bị phạt tiền hoặc có thể bị áp dụng hình phạt. Nếu hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì sẽ bị xử phạt tài chính do cơ quan, cá nhân có liên quan xử lý.

2.1.6.2. Xử lý vi phạm hình sự trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân

Trong quá trình áp dụng pháp luật thuế, nếu hành vi vi phạm pháp luật thuế của tổ chức, cá nhân cấu thành một hoặc nhiều tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự thì người vi phạm sẽ phải chịu các chế tài hình sự. về phương diện lí luận, chế tài hình sự là trách nhiệm pháp lí mà Nhà nước áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng hành vi này có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thuế. Những hành vi này đều có đặc điểm chung là do người có quyền,

nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực thuế thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý nhằm xâm hại đến các lợi ích phát sinh trong quan hệ về thuế được luật hình sự bảo vệ.

Về lí thuyết, việc áp dụng chế tài hình sự đối với người vi phạm pháp luật thuế, thực chất là giải quyết hai vấn đề cơ bản sau đây: Xác định hành vi vi phạm pháp luật thuế có phải là tội phạm hay không? Xác định những hình phạt nào sẽ áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội đó và cơ sở pháp lí (điều luật) được áp dụng?

Trên nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm hành chính về thuế, nếu có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cao đến mức không thể chỉ dừng lại ở việc xử lí hành chính thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét để xử lí bằng biện pháp hình sự nhằm trừng phạt thoả đáng đối với người vi phạm và răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm mới. Trong thực tiễn pháp lí, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế bị coi là tội phạm thường xảy ra khá đa dạng và phức tạp, dưới nhiều hình thức khác nhau và có thể được thực hiện bởi người nộp thuế hoặc người có liên quan trong việc thu thuế như công chức ngành thuế, hải quan, nhân viên kho bạc nhà nước... Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các vi phạm hình sự chủ yếu trong lĩnh vực thuế vẫn là hành vi trốn thuế, hành vi tham ô tiền thuế, hành vi nhận hối lộ, hành vi lạm quyền trong khi thị hành công vụ, hành vi cố ý làm trái các nguyên tắc quản lí tài chính trong lĩnh vực thuế. Trên thực tế, các hành vi này đều được quy định là tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đều có thể bị áp dụng hình phạt theo quy định của Bộ luật này, tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của mỗi hành vi vi phạm.

a. Việc áp dụng chế tài hình sự đối với hành vi trốn thuế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người có hành vi trốn thuế có thể bị xử lí hành chính hoặc hình sự tuỳ theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi trốn thuế.

Về phương diện lí thuyết, hành vi trốn thuế bị coi là tội phạm, có những dấu hiệu cơ bản sau đây:

Một là chủ thể của tội phạm chủ yếu là người nộp thuế và trong một số trường hợp, nếu hành vi trốn thuế của người nộp thuế được thực hiện cùng với những người khác trong vai trò là người "xúi giục", "giúp sức" hay "tổ chức" thì những người này cũng được coi là chủ thể của tội trốn thuế với tính chất là những đồng phạm. Trong thực tế, người nộp thuế có hành vi trốn thuế tuy bao gồm cả tổ chức và cá nhân nhưng do pháp luật hình sự nước ta hiện nay quy định chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân nên chủ thể của tội trốn thuế được hiểu chỉ bao gồm cá nhân có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Quy định này của pháp luật hình sự Việt Nam về chủ thể của tội trốn thuế, có thể xem là thiếu sót so với thực tiễn đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế hiện

nay đồng thời là rào cản đối vợi tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

Hai là trong mặt khách quan của tội trốn thuế thì hành vi trốn thuế là yếu tố cơ bản nhất, cốt lõi nhất. Được coi là hành vi trốn thuế và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế khi cá nhân thực hiện những hành vi thoả mãn đầy đủ các điều kiện như sau:

Vi phạm các quy định pháp luật về thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm.

Theo quy định của pháp luật, thời điểm xác định cá nhân có hành vi trốn thuế là thời điểm người đó đã hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn, giảm thuế theo hồ sơ đề nghị của cá nhân đó. Mặt khác, pháp luật cũng quy định rõ số tiền thuế trốn là số tiền thuế được phát hiện thêm ngoài số tiền thuế được thể hiện trong tờ khai thuế, quyết toán thuế và sổ kế toán của người nộp thuế.

Ba là trong mặt chủ quan của tội phạm, lỗi của chủ thể thực hiện hành vi trốn thuế luôn là lỗi cố ý. Mặt khác, người thực hiện tội phạm trốn thuế thường xuất phát từ động cơ cá nhân, mục đích thu lợi bất chính mà biểu hiện cụ thể của khoản lợi ích bất chính này là sổ tiền thuế mà họ cố ý trốn lậu.

Bốn là khách thể của tội trốn thuế là quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản (tiền thuế), trong đó số tiền thuế bị chiếm đoạt chính là đối tượng xâm hại của hành vi phạm tội.

b. Việc áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi vi phạm hình sự khác trong lĩnh vực thuế

Ngoài tội trốn thuế với tính chất là loại tội phạm phổ biến nhất trong lĩnh vực thuế, vi phạm hình sự trong lĩnh vực thuế còn có thể bao gồm các hành vi phạm tội khác như tham ô tài sản (Điều 353), nhận hối lộ (Điều 354), lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356), lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357), đưa hối lộ (Điều 364)... Các loại tội phạm này có thể được thực hiện bởi cá nhân là người nộp thuế hoặc cá nhân là công chức nhà nước đang công tác trong các cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập để thực hiện chức năng hành thu thuế như cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính các cấp[2].

2.1.7. Đánh giá về pháp luật thuế thu thập cá nhân

2.1.7.1. Những mặt đã đạt được của Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời đã đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc và tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển hệ thống thuế Việt Nam, nhằm đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội, đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập của dân cư, khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng.

Sau nhiều năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư. Việc quy định mở rộng diện điều tiết, góp phần điều tiết công bằng thu nhập của các tầng lớp dân cư theo hướng mọi cá nhân có thu nhập đều phải có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đã góp phần giảm khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Thuế thu nhập cá nhân động viên phù hợp với khả năng thu nhập của mỗi người: không thu thuế đối với những người có thu nhập thấp; chỉ điều tiết một phần thu nhập của cá nhân có thu nhập trên mức trung bình của xã hội, phần thu nhập còn lại đảm bảo nâng cao đời sống. Thuế thu nhập cá nhân quy định việc miễn thuế một số khoản thu nhập cũng thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước đối với một số đối tượng được hưởng thu nhập trong những trường hợp gặp khó khăn…, góp phần khuyến khích các tầng lớp dân cư làm giàu chính đáng, tăng tích lũy, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải phóng mọi nguồn lực của đất nước. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế giúp gia tăng tuân thủ và việc rõ ràng hóa quyền lợi và trách nhiệm của người nộp thuế giúp giảm thiểu việc trốn thuế.

Các cục và chi cục thuế đã tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động kiểm soát khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của các cá nhân từ khâu đăng ký mã số thuế, kê khai thu nhập, kê khai giảm trừ gia cảnh và giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, nộp thuế, hoàn thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu xử lý nghiêm một số trường hợp kê khai không đúng với thu nhập thực tế hoặc kê khai sai, gian dối về giảm trừ gia cảnh.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã phát hành phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân nhằm hỗ trợ đăng ký thuế, góp phần giúp cơ quan chi trả thu nhập giảm bớt chi phí, công sức đi lại, thời gian liên hệ nhiều lần với cơ quan thuế, đồng thời giúp ngành Thuế giảm bớt sự quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

2.1.7.2. Một số bất cập

Về đối tượng nộp thuế

Hiện nay, cơ quan thuế chưa quản lý hết tất cả các ngành nghề. Đặc biệt, trong trường hợp thu nhập không phải là tiền lương từ các hoạt động trước đây thì phải ghi rõ điều này để tính tổng thu nhập và từ đó xác định thuế suất thu nhập phải nộp. Tuy nhiên, trên thực tế, những người này chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật đăng ký, cụ thể là chưa tự giác kê khai, nộp thuế thu nhập dẫn đến thất thu thuế.

Ngoài ra, việc phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú gặp nhiều khó khăn trong việc quản lí các khoản thu nhập của người nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay nên nhiều công dân Việt Nam đã ra nước ngoài tham gia lao động và làm việc, đồng thời người nước ngoài vào Việt Nam cũng khá nhiều. Do đó, việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế rất phức tạp, trong khi đó nước ta lại muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính, người nộp thuế tự tính thuế và sử dụng thủ tục điện tử để kê khai, nộp thuế.

Về thu nhập chịu thuế

Luật thuế thu nhập cá nhân đã phân loại thu nhập chịu thuế theo nguồn phát sinh thu nhập. Tuy nhiên, các thu nhập được miễn thuế còn tương đối nhiều từ đó không đảm bảo được sự bình đẳng, công bằng trong nghĩa vụ thuế. Về bản chất, thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu nên việc điều tiết thu nhập phải hợp lý, tránh tình trạng bao cấp cho những người giàu và trút gánh nặng lên những người có thu nhập trung bình. Việc xác định thu nhập miễn thuế chính là thể hiện ưu đãi của Nhà nước đối với đối tượng nộp thuế và thường hướng tới mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định. Nếu những mục tiêu này đặt ra và không khả thi thì cũng phải tính tới việc việc loại bỏ những thu nhập miễn thuế này và đưa vào diện chịu thuế.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cần xem xét lại mức điều tiết bởi lẽ tại thời điểm này, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa phát triển ổn định, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường còn ít, việc đầu tư, lợi nhuận thu được chỉ là may, rủi, không thường xuyên, vì vậy đánh thuế vào thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể coi là rào cản, không thúc đẩy sự phát triển thị trường này. Trong khi đó, thu nhập từ lãi tiền vay ngân hàng mang tính chất thường xuyên, nhưng vẫn thuộc diện thu nhập miễn thuế.

Về giảm trừ gia cảnh

Có thể nói, với mức giảm trừ gia cảnh như hiện nay (đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu/tháng, người phụ thuộc là 4,4 tr/người/tháng) cuộc sống bình

thường của người dân Việt Nam không được đảm bảo. Giá cả hàng hóa tăng nhanh, mức lạm phát cao và tình hình dịch bệnh đã đẩy nhiều người dân vào cảnh phải "thắt lưng buộc bụng" trong chi tiêu. Ngoài ra, người nộp thuế mặc dù có được miễn, giảm thuế nhưng do mức lương tối thiểu thấp, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ mang tính nhất thời (vài tháng), sau đó đâu lại hoàn đấy. Vì vậy, trên thực tế xảy ra tình trạng chi phí tối thiểu, hợp lý cho cuộc sống hàng ngày của người dân thì rất nhiều, nhưng lại không được khấu trừ hết mà chỉ được khấu trừ rất ít. Điều này là không công bằng, bởi lẽ thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào phần thu nhập của người dân và cần căn cứ vào nhiều yếu tố như chế độ an sinh xã hội, khả năng, thu nhập và mức sống dân cư. Cũng từ đó mà cần xác định mức giảm trừ gia cảnh là bao nhiêu.

Về biểu thuế suất

Hiện nay, biểu thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân (bao gồm 7 bậc) còn nhiều bất cập. Mức thuế suất cao nhất là 35% thực sự chưa khuyến khích được những người có trình độ kỹ thuật cao, năng lực điều hành tốt, các chuyên gia giỏi tham gia lao động, cống hiến cho xã hội và sự phát triển của đất nước và thậm chí hạn chế khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, những năm gần đây, nhiều nước đã thực hiện cắt giảm mức thuế suất, kể cả mức thuế suất luỹ tiến cao nhất và mức thuế suất thấp nhất trong Biểu thuế để nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, thu hút được lao động có kỹ thuật cao từ bên ngoài.

Về khoảng cách giữa các bậc thuế trong biểu thuế

Biểu thuế lũy tiến được xây dựng căn cứ vào nguyên tắc đánh thuế dựa trên khả năng nộp thuế của các cá nhân. Những người có thu nhập cao thì có nhiều khả năng nộp thuế cao hơn những người có thu nhập thấp và ngược lại. Khoảng cách quá xa sẽ có thể tạo điều kiện cho hành vi chuyển dịch thu nhập để tránh thuế, ngược lại sẽ tạo ra sự bất hợp lý trong điều tiết thu nhập của một nhóm đối tượng nộp thuế.

Về trình tự thu, nộp thuế

Có quá nhiều thủ tục, giấy tờ, hồ sơ,…mà người nộp thuế cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Khi nộp thuế mà quá nhiều thủ tục, giấy tờ,… người nộp thuế phải mất nhiều thời gian vào việc hoàn thành những yêu cầu này khiến những việc khác sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người Việt Nam được coi là một trở ngại đáng kể cho công tác thu thuế nói chung và đối với thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Việc sử dụng tiền mặt phổ biến làm cho công tác giám sát thu nhập của cơ quan chức

năng bị hạn chế, đồng thời tạo cơ hội cho các chủ thể che giấu nguồn thu nhập hoặc dịch chuyển tài sản, từ đó không khai báo để nộp thuế theo quy định.

2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân

2.2.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển dẫn tới nguồn thu nhập chịu thuế sẽ ngày càng phức tạp, những vấn đề của thuế thu nhập cá nhân sẽ không ngừng gia tăng. Nhằm để luật thuế thu nhập cá nhân trở thành một hệ thống thuế hiện đại và khoa học, khắc phục được những vướng mắc còn tồn tại, sớm nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội, có tính pháp lý bền vững và ổn định, là căn cứ để xử phạt nghiêm minh các hiện tượng trốn thuế, gian lận trong kê khai và nộp thuế và đặc biệt tạo ra sự công bằng cho các đối tượng nộp thuế, tránh thất thu thuế thì Luật thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện các giải pháp sau:

a. Về đối tượng nộp thuế

Việc phân biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú chỉ nên giới hạn ở các quy định về thủ tục hành chính thuế thu nhập cá nhân chứ không phân biệt nghĩa vụ thuế, vì sẽ không đảm bảo sự bình đẳng giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú trong cùng một loại thu nhập. Vì vậy, ngoại trừ các quy định nhằm tránh đánh thuế hai lần thì việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập của cá nhân không cư trú phát sinh tại Việt Nam phải quy định công bằng đối với cá nhân cư trú. Cần quy định chi tiết việc áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần làm cơ sở mang lại lợi ích cho các chủ thể có thu nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, vì những quy định không cụ thể được áp dụng trong các hiệp định quốc tế sẽ dẫn đến việc áp dụng tùy tiện.

b. Về thu nhập chịu thuế

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam nên xem xét các loại thu nhập được miễn thuế hiện nay, ví dụ nếu đánh thuế vào tất cả các loại quà tặng thì thu nhập từ kiều hối cũng nên thuộc diện chịu thuế vì bản chất của kiều hối là ngoại hối do người Việt Nam định cư ở nước ngoại gửi về cho người thân trong nước nên nó cũng là một dạng quà tặng. Đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán thì nên giảm bớt thuế hoặc đưa vào nhóm miễn thuế để thị trường chứng khoán ở Việt Nam có cơ hội phát triển và thu hút đầu tư hơn. Trong khi đó, thu nhập từ lãi tiền vay ngân hàng hiện nay mang tính chất thường xuyên và ổn định nên cần đưa vào diện thu nhập chịu thuế nhằm quản lý được khoản thu nhập này và phát triển thêm ngân sách nhà nước.

c. Về giảm trừ gia cảnh

Trong bối cảnh hiện nay, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên cao hơn vì vật giá đã leo thang. Cùng với đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng hiện nay cũng cần được nâng lên 6-8 triệu đồng. Đối với Việt Nam, cần xem xét lại theo hướng không quy định cụ thể một mức giảm trừ gia cảnh mà nên tính theo lương cơ sở nhân với một hệ số cụ thể. Điều này sẽ tạo hiệu lực lâu dài cho đạo luật thuế và đảm bảo được bản chất của giảm trừ gia cảnh là Nhà nước không đánh thuế vào phần thu nhập tối thiểu trung bình xã hội dùng để tái tạo sức lao động của người nộp thuế, bao gồm phần tái tạo sức lao động của bản thân người nộp thuế và phần để nuôi dưỡng những người phụ thuộc. Ngoài ra, khi chính sách tiền lương thay đổi thì mức giảm trừ gia cảnh cũng mặc nhiên thay đổi theo, không cần phải sửa đổi luật liên quan.

d. Về biểu thuế suất

Tình hình và đặc điểm nền kinh tế Việt Nam cũng như thực tiễn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân cho thấy, việc quy định mức thuế suất 35% là quá cao và không tương tác với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc lựa chọn hình thức, loại hình doanh nghiệp để kinh doanh và gây tác động tiêu cực đến nhu cầu lao động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Tâm lý người dân sẽ hoang mang khi thấy rằng, thuế suất đánh vào thu nhập tính thuế là rất cao, trong khi đó các khoản thuế này nhiều khi cũng không rõ có được chi một cách hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước. Hơn nữa, những quyền mà người nộp thuế được hưởng nhiều khi còn mơ hồ và gián tiếp, có khi chỉ là khẩu hiệu "nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân". Vì vậy, việc quy định mức thuế suất thấp vừa đủ sẽ tạo động lực cho người dân tuân thủ nghĩa vụ thuế một cách tự nguyện. Nên bỏ mức thuế suất 35% và chỉ còn lại 6 bậc trong biểu thuế.

e. Khoảng cách giữa các bậc thuế trong biểu thuế

Luật thuế thu nhập cá nhân nên quy định mở rộng khoảng cách giữa các bậc thu nhập và hạ mức thuế suất khởi điểm nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp và tăng khả năng thu hút nguồn lực nước ngoài, đảm bảo nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế. Do đó, Luật thuế thu nhập cá nhân nên thay đổi mức thuế suất theo biểu thuế lũy tiến sao cho khoảng cách mức mức không quá chênh lệch. Có như vậy mới khuyến khích được những người lao động có tài năng tham gia vào thị trường lao động, đồng thời giảm được tình trạng khai man thu nhập cũng như hành vi gian lận thuế.

f. Về trình tự thu, nộp thuế và xử lý vi phạm

Luật thuế thu nhập cá nhân cần phải thực hiện đơn giản hóa việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Rút gọn bớt các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ đối với người nộp thuế, qua đó người dân sẽ dễ dàng hơn trong các trình tự, thủ tục về nộp thuế và giúp cơ quan nhà nước thực hiện thu thuế được đảm bảo và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mạng vào việc quản lý sẽ giúp quản lý thuế được chính xác, nhanh gọn hơn, đồng thời đơn giản hóa và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ngành Tài chính và ngành Ngân hàng cũng như các ngàng liên quan khác cần triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa trong thúc đẩy giao dịch không sử dụng tiền mặt để kiểm soát thu nhập của người dân tốt hơn, từ đó giảm thiểu nguy cơ trốn thuế

Để phát hiện kịp thời các trường hợp cá nhân nộp thuế cố tình khai gian, khai trùng, khai không chính xác về người phụ thuộc, cơ quan thuế phối hợp với đơn vị chi trả thu nhập và hội đồng tư vấn thuế phường, xã thực hiện việc kiểm soát và quản lý. Bên cạnh đó, toàn bộ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc gửi tới cơ quan thuế sẽ được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó, hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan thuế xác lập mã nhận diện về người phụ thuộc và chính mã nhận diện này sẽ giúp cơ quan thuế loại trừ những trường hợp gian lận nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.

Pháp luật nên có quy định rõ trường hợp nào cơ quan thuế tiến hành ấn định thuế thu nhập cá nhân và trường hợp nào cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra thuế. Qua đó cũng nên quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế trong trường hợp người nộp thuế đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra thuế thì không phát hiện vi phạm, nhưng sau đó hành vi vi phạm lại bị phát hiện bởi cơ quan thi hành pháp luật khác. Quy định như vậy giúp tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế khi tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế, tránh được tình trạng thông đồng với người nộp thuế để che giấu hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Phải có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với các đối tượng cố tình khai gian thu nhập hoặc giấu thu nhập để giảm bớt khoản thuế thu nhập cá nhân cần nộp cho Nhà nước. Trong quá trình kê khai quyết toán thuế, nếu phát sinh các vấn đề liên quan, cơ quan thuế sẽ yêu cầu người khai phải khai lại và sẽ truy thu nếu phát hiện người khai không đúng với thực tế. Nếu phát hiện và truy thu nhưng người nộp không thực hiện thì cơ quan thuế có thể chuyển hồ sơ cho các cơ quan điều tra, tố tụng để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Trên thế giới đã có nhiều người nổi tiếng trốn thuế bị điều tra, truy tố. Còn ở Việt Nam, tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý mạnh tay nên nhiều người xem thường pháp luật.

2.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Thứ nhất, việc đơn giản hóa hệ thống pháp luật là một bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu chính sách thuế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ tự thực hiện các thủ tục nộp thuế một cách chính xác và hiệu quả. Bản chất của cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là người nộp thuế phải tự mình thực hiện các thủ tục để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Điều này đòi hỏi người nộp thuế phải có sự hiểu biết nhất định về các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ nghĩa vụ của mình, mà còn giúp họ tự tin hơn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế. Để đạt được mục tiêu này, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cần phải đơn giản, cụ thể hơn nữa. Điều này không chỉ giúp cá nhân nộp thuế dễ hiểu, dễ tiếp cận từng quy định, mà còn giúp họ tránh được những hiểu lầm có thể xảy ra do các quy định mơ hồ hoặc không rõ ràng. Ngoài ra, việc đơn giản hóa hệ thống pháp luật cũng giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả của hệ thống thuế. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế tới người dân nhằm nâng cao trình độ dân trí, sự hiểu biết và nhất là ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Việc tuyên truyền pháp luật thuế không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc nộp thuế, mà còn giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật thuế đối với sự phát triển chung của xã hội. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các cấp chính quyền, cũng như các tổ chức xã hội khác tại địa phương. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật thuế là rất cần thiết để cá nhân nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Để việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân một cách hiệu quả, cơ quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức tại địa phương, cụ thể như là: tổ trưởng tổ dân phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,… Có như vậy, mục đích cuối cùng của pháp luật thuế mới đạt được đó là tăng nguồn thu cho NSNN, góp phần vào việc tăng cường tài chính cho Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, việc tuyên truyền pháp luật thuế không chỉ góp phần vào việc nâng cao trình độ dân trí, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Bên cạch đó còn cần phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng cách thiết kế các sản phẩm thân thiện cho người sử dụng; thiết kế các sản phẩm cung cấp thông tin phù hợp với

từng nhóm yêu cầu; cập nhật thường xuyên các sản phẩm thông tin liên quan đến thay đổi chính sách và các quy trình quản lý thuế…

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc kiểm tra tính trung thực, chính xác của các thông tin trong quá trình kê khai của đối tượng nộp thuế tương ứng với việc tự chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác của thông tin của người nộp thuế. Rõ ràng, với cơ chế kê khai, nghĩa vụ thuộc về người nộp thuế thì trách nhiệm của cơ quan thuế cũng cần phải được chú trọng hơn nữa. Bởi vì, với sự tiếp cận của người nộp thuế hiện nay với các văn bản thuế, quy định thuế còn hạn chế, cơ quan thuế - vị trí là những người hiểu biết chuyên sâu, cần phải có trách nhiệm giúp đỡ người nộp thuế cũng như là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Thứ tư, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức của công chức ngành thuế. Đối với người có nguyện vọng vào làm việc trong ngành thuế đòi hỏi phải đạt một trình độ kiến thức nhất định về tài chính, kế toán, tin học, ngoại ngữ, có phẩm chất và đạo đức tốt mới được tuyển dụng. Đối với cán bộ đang làm việc phải tiến hành đào tạo, đào tạo lại kiến thức mới về tài chính, kế toán và thường xuyên bồi dưỡng về chính sách thuế hiện hành, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. Tập trung vào hoạt động tự học, tự trau dồi. Cụ thể, cần liên tục tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực mình đang công tác để có hiểu biết chuyên sâu. Ngoài ra cũng cần tìm hiểu và cập nhật những tri thức của những ngành có liên quan nhằm mở rộng giới hạn hiểu biết của bản thân. Việc tự học, tự trau dồi có thể tới từ chính công việc chuyên môn hàng ngày. Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách có kỹ năng sư phạm đảm nhiệm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuế, xây dựng bộ giáo trình, tài liệu chuẩn thống nhất. Bên cạnh đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ thuế, cũng không nên xem nhẹ việc giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân để nâng cao tính tự giác của cán bộ công chức thuế, tăng cường giáo dục phẩm chất nghề nghiệp thuế, thái độ phục vụ tận tuy, công tâm, khách quan, phong cách làm việc khoa học.

Thứ năm, trang bị cơ sở vật chất hợp lý để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Trong điều kiện mới, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh, thương mại ngày càng đa dạng và tăng mạnh về quy mô, các thủ đoạn trốn thuế ngày càng tinh vi thì cơ sở thiết bị thô sơ không còn thích hợp. Vì vậy, cần tập trung đầu tư mới, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho cơ quan thuế các cấp và các công trình trọng điểm của ngành. Tạo điều kiện cơ bản và cần thiết để công tác đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay còn một số Đội Thuế phường, xã trụ

sở làm việc chật hẹp, xuống cấp đòi hỏi phải được tiếp tục xem xét đưa vào kế hoạch hàng năm bảo đảm cho các Đội Thuế có trụ sở làm việc, thuận tiện cho các đối tượng đến liên hệ nộp thuế. Ngành Thuế cần hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm khắc phục nhanh sự cố vào lúc cao điểm thực hiện đăng ký và kê khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng bị nghẽn, kết nối thông tin trong hệ thống thuế, giữa thuế và kho bạc, xây dựng hệ thống "tự tính, tự khai và tự nộp thuế", xây dựng chương trình đối chiếu hóa đơn, đăng ký thuế thu nhập cá nhân và xây dựng hệ thống xử lý tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ sáu, luật pháp cần có tính răn đe mạnh, điều đó cho phép hạn chế tiêu cực, tham nhũng của ngành thuế và cán bộ thuế do tác động của lợi ích vật chất chi phối, chế tài xử phạt đủ cứng rắn đối với các đối tượng cố tình khai man thu nhập hoặc giấu thu nhập để giảm bớt khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Nhà nước. Trong quá trình kê khai quyết toán, nếu phát sinh các vấn đề liên quan, cơ quan thuế sẽ yêu cầu người khai phải khai lại. Điều này không chỉ giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của mình, mà còn giúp cơ quan thuế kiểm soát chặt chẽ hơn việc thu thuế. Nếu phát hiện người khai không đúng với thực tế, cơ quan thuế sẽ tiến hành truy thu. Trong trường hợp đã truy thu nhưng người nộp không thực hiện, thì cơ quan thuế có thể chuyển hồ sơ cho các cơ quan điều tra, tố tụng để tiến hành các bước tiếp theo. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng người nộp thuế tuân thủ đúng quy định của pháp luật, mà còn góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước và người dân, nâng cao hiệu quả của công tác thu thuế, góp phần vào việc xây dựng một xã hội phát triển và thịnh vượng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trên cơ sở những mặt đạt được và bất cập của Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng và Pháp luật về thuế nói chung. Những kiến nghị và giải pháp về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, thuế suất, trình tự thu, nộp thuế và xử lý vi phạm, cơ sở vật chất để cơ quan thuế thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Hy vọng các giải pháp và kiến nghị sẽ được nghiên cứu và có thể được áp dụng nhằm hoàn thiện các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và tổ chức thực hiện ở thực tiễn.

KẾT LUẬN

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu ra đời sớm và được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Năm 2007, Việt Nam ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 là phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với tình hình nước ta khi gia nhập WTO là phải thực hiện các cam kết về tài chính và kế thừa có chọn lọc những quy định trong chính sách thuế hiện hành. Tuy nhiên, trải qua một thời gian ban hành và thực hiện thì tình hình kinh tế - xã hội hiện nay đã có nhiều biến động, kinh tế thế giới cũng có nhiều "thăng trầm, xáo trộn" điều đó tác động lớn đến đời sống và thu nhập của người dân Việt Nam.

Trong phạm vi nghiên cứu, bài nghiên cứu đã đưa ra những vấn đề cơ bản:

Một là, khái quát quá trình hình thành và phát triển pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập cá nhân; khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật thuế thu nhập cá nhân; phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, phân tích, đánh giá một các có hệ thống và toàn diện thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

Ba là, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bài nghiên cứu đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam. Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cần được tăng cường để pháp luật thuế thu nhập cá nhân đi vào thực tiễn đảm bảo đúng mục tiêu của thuế thu nhập cá nhân là đảm bảo công bằng xã hội, điều tiết thu nhập của mọi tầng lớp dân cư một cách hợp lý, bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, góp phần tăng tính cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực, các nước có điều kiện tương đồng với nước ta, phù hợp với xu thế cải cách thuế và thông lệ quốc tế.

Vì vấn đề pháp luật thuế thu nhập cá nhân rất rộng và phức tạp nên bài nghiên cứu còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các chuyên gia, quý thầy cô và những người quan tâm đến đề tài này để bài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013
2. Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
3. Bộ luật lao động 2019
4. Luật sở hữu trí tuệ 2005
5. Luật thương mại 2005
6. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
7. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012
8. Luật bảo hiểm xã hội 2014
9. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2014
10. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
11. Luật chuyển giao công nghệ 2017
12. Luật quản lý thuế 2019
13. Luật cư trú 2020
14. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2020
15. Luật nhà ở 2023
16. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 50-LCT/HĐNN8 ngày 07/01/1991 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
17. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành.
18. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
19. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
20. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
21. Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
22. Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

II. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ KHOA HỌC, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, KHÓA LUẬN

23. Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin (2005), *Lê-nin toàn tập, tập 15,* NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2005.
24. Nguyễn Thị Lan Hương (2016), Pháp luật thuế - Lý luận, lịch sử, thực trạng và so sánh, NXB Chính trị Quốc gia, 2016.
25. Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ và ngữ Hán - Việt, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2002.
26. Nguyễn Văn Ngọc (2012), Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.
27. Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam,* NXB Công an nhân dân, 2019.
28. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2022), *Giáo trình Luật Thuế ,* NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2022.
29. Garton Jẻze (1935), *Cours de finances publiques,* NXB Librairie générale de droit & de jurisprudence, 1935.
30. Paul A. Samuelson và William D. Nordhaus (1997), *Kinh tế học*, NXB Tài chính, 1997.
31. Nguyễn Thị An (2014), *Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi*, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2014.
32. Huỳnh Văn Diện (2016), *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn Thành phố Cần Thơ*, Học viện khoa học xã hội, 2016.
33. Trần Trung Nhân (2006), *Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế ở Việt Nam,* Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2006.
34. Nguyễn Hải Ninh (2016), *Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam*, Đại học Luật Hà Nội, 2016.
35. Nguyễn Thị Quế (2011), *Pháp luật thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản*, Trường Đại học Luật TP.HCM, 2011.
36. Nguyễn Thị Ánh Vân và Nguyễn Đức Ngọc (2007), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2007.

III. WEBSIDE

37. H.Hương-M.Sang (2023), L*uật Thuế thu nhập cá nhân: Những bất cập cần tháo gỡ,* https://daidoanket.vn/luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-nhung-bat-cap-can-thao-go-10256367.html, truy cập ngày 13/01/2024.

38. Hằng/VOV-TP.HCM (2023), *Nhiều bất cập của Luật Thuế Thu nhập cá nhân,* https://vov.vn/kinh-te/nhieu-bat-cap-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-post999919.vov, truy cập ngày 10/9/2023.
39. Hoa Lê (2023), *Bất cập trong tính thuế thu nhập cá nhân, sẽ sửa luật,* https://dantri.com.vn/xa-hoi/bat-cap-trong-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-se-sua-luat-20231129153836988.htm, truy cập ngày 21/9/2023.
40. Kim Chung (2021), Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?, https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM217745, truy cập ngày 06/02/2024.
41. M.Giao (2023) , *Mong Quốc hội sớm sửa những bất cập về thuế thu nhập cá nhân*, https://thanhnien.vn/mong-quoc-hoi-som-sua-nhung-bat-cap-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-185231106183533855.htm, truy cập ngày 21/9/2023.
42. Nguyễn Thị Thuý (2017), *Thuế thu nhập cá nhân: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện*, https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM153226, truy cập ngày 21/02/2024.
43. Nguyễn Vinh Hưng (2020), *một số bất cập và kiến nghị,* https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCNAttachments/302739/48300-1585-152061-1-10-20200608.pdf, truy cập ngày 14/11/2023.
44. QĐND (2023) *Xử lý những bất cập lớn của Luật Thuế thu nhập cá nhân,* https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/xu-ly-nhung-bat-cap-lon-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-720456, truy cập ngày 15/02/2024.
45. QĐND (2023), *Góc nhìn nghị trường: Cần sớm sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân,* https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/goc-nhin-nghi-truong-can-som-sua-doi-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-749909, truy cập ngày 21/9/2023.
46. Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), *Giải pháp hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với điều tiết thu nhập từ tiền lương, tiền công,*https://kinhtevadubao.vn/giai-phap-hoan-thien-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-dieu-tiet-thu-nhap-tu-tien-luong-tien-cong-27411.html, truy cập ngày 21/09/2023.
47. Ths. Đặng Thị Thanh Mai (2021), *So sánh mức thuế của cá nhân kinh doanh với mức thuế bậc cao nhất của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là không phù hợp,* https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tieu-diem/so-sanh-muc-thue-cua-ca-nhan-kinh-doanh-voi-muc-thue-bac-cao-nhat-cua-ca-nhan-co-thu-nhap-tu-tien-luong-tien-cong-la-khong-phu-hop, truy cập ngày 12/02/2024.
48. ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2023), *Về quản lý thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay,* https://tapchitaichinh.vn/ve-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-hien-nay.html , truy cập ngày 21/9/2023.

49. Trí Minh (2023), *Thuế thu nhập cá nhân nhiều hạn chế, mức giảm trừ gia cảnh đã lạc hậu*, https://laodong.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-nhieu-han-che-muc-giam-tru-gia-canh-da-lac-hau-1196496.ldo, truy cập ngày 03/01/2024.